

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA e JOÃO HENRIQUE ORMO, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 157, § 2.º inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, todos do Código Penal; LUCAS DO NASCIMENTO, DIMAS CAVAS JÚNIOR e RONALDO DE SOUZA XAVIER como incurso nas sanções do art. 157, § 2.º inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal; e GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como incurso nas sanções do art. 157, § 2.º inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque início da madrugada do dia 13 de novembro de 2018, no interior do estabelecimento situado à Chácara Maislândia, zona rural desta comarca de Fartura/SP, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA e JOÃO HENRIQUE ORMO, previamente ajustados com LUCAS DO NASCIMENTO, DIMAS CAVAS JÚNIOR e RONALDO DE SOUZA XAVIER, e outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito deles, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, contra funcionários da Lavanderia Pires, aproximadamente 25.000 (vinte e cinco) mil peças de roupas, 02 (dois) Notebooks/Laptops, 02 (dois) computadores, e 01 (uma) bateria automotiva pertencente à citada empresa.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e lugar, LUCAS DO NASCIMENTO, DIMAS CAVAS JÚNIOR e RONALDO DE SOUZA XAVIER, concorreram dolosamente, por meio de auxílio material e moral, para a prática do delito acima descrito.

Consta ainda que, mesmas condições de tempo e lugar, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, R\$ 110,00 (cento e dez reais) pertencentes à vítima Anderson Silva de Sá.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, R\$ 40,00 (quarenta reais) pertencentes à vítima Aparecida Teodora de Souza.

Consta por fim que, nas mesmas condições de tempo e lugar, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, R\$ 20,00 (vinte reais) pertencentes à vítima Giovana

Maria de Souza Hiki.

Segundo apurado, os denunciados, agindo em conluio psicológico e material, decidiram roubar peças de roupas de posse da Lavanderia Pires, empresa situada na zona rural desta comarca de Fartura.

Para a concretização do delito, DIMAS CAVAS JÚNIOR cedeu, com conhecimento e vontade de cooperar, a pedido dos acusados LUCAS DO NASCIMENTO e RONALDO DE SOUZA XAVIER, o caminhão Mercedes Benz, vermelho, placas CKZ-5110, de Bariri/SP para ser utilizado na empreitada criminoso.

RONALDO DE SOUZA XAVIER, obedecendo às diretrizes de LUCAS, com conhecimento e vontade de cooperar, foi o responsável pela condução do citado caminhão, dias antes do delito, até a cidade de Fartura/SP, disponibilizando-o à LUCAS.

LUCAS DO NASCIMENTO, por seu turno, igualmente com conhecimento e vontade de cooperar, providenciou a guarda do caminhão nessa comarca e disponibilizou aos demais criminosos, também, uma Van, modelo IVECOFIAT, cor branca, placas BSV-5719, de Guarulhos/SP. Ambos os veículos utilizados para o transporte dos bens subtraídos.

No final de semana que antecedeu a prática criminoso, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, LUCAS DO NASCIMENTO, RONALDO DE SOUZA XAVIER, e outros indivíduos ainda não identificados, se reuniram em uma chácara pertence à genitora de LUCAS, situada na zona rural desta comarca, para arquitetarem o delito, local em que pernотaram e estavam de posse do veículo Van utilizado no delito.

No dia dos fatos, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA, vulgo Sorocaba, e JOÃO HENRIQUE ORMO, e ao menos outros 03 (três) indivíduos ainda não identificados, deram início a execução delitiva.

Após se dirigirem ao local dos fatos e ganharem o interior da lavanderia, GUSTAVO, munido de uma arma de fogo e acompanhado de LUIZ GUSTAVO, rendeu os funcionários da empresa e ordenou que eles se deitassem.

Em seguida, GUSTAVO confiscou o telefone celular das vítimas e, mediante grava

ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais) do funcionário Anderson Silva de Sá, R\$ 40,00 (quarenta reais) da funcionária Aparecida Teodora de Souza, e \$ 20,00 (vinte reais) da funcionária Giovana Maria de Souza Hiki. Nesse interim, outros comparsas aguardavam-nos no pátio do estabelecimento.

Na sequência, GUSTAVO ordenou ao funcionário José Luiz Vicente Xavier que abrisse o portão que dá acesso ao pátio da lavanderia, momento em que a Van providenciada por LUCAS adentrou o local e foi determinado que os funcionários carregassem o veículo com peças de roupas. No mesmo contexto, GUSTAVO mandou um funcionário retirar a bateria do caminhão da empresa e lhe entregar.

Após os funcionários cumprirem a ordem dos criminosos, foram levados novamente ao interior da Lavanderia. Em seguida, JOÃO HENRIQUE ORMO ingressou no pátio do estabelecimento com o caminhão disponibilizado por LUCAS DO NASCIMENTO, DIMAS CAVAS JÚNIOR, vulgo Juninho, e RONALDO DE SOUZA XAVIER. Nesse cenário, os funcionários foram chamados pelos criminosos e obrigados a carregar o caminhão com peças de roupas.

JOÃO HENRIQUE ORMO coordenava a forma de carregamento do caminhão com as peças de roupas e, a todo tempo, falava ao telefone com outro criminoso.

Após os funcionários terminarem de carregar os veículos com aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) peças de roupas, os criminosos levaram as vítimas novamente ao interior da lavanderia, local em que as amarraram pelos pés e mãos e as amordaçaram.

Os aparelhos de telefone celulares confiscados por GUSTAVO foram colocados no interior do veículo da funcionária Alessandra Maria Recorde e abandonado nas imediações do estabelecimento.

Os criminosos deixaram o local na condução da Van e do caminhão levando consigo os bens subtraídos e rumaram à capital paulista.

Posteriormente, RONALDO se dirigiu à cidade de São Paulo/SP, a pedido de DIMAS, para buscar o caminhão utilizado no roubo, com ciência de toda a prática ilícita e vontade de cooperar.

A autoridade policial representou pela prisão temporária de LUCAS DO NASCIMENTO, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO E LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA nos autos apenso SAJ 1500391 72 2018 8 26 0187, sendo deferida em 21 de novembro de 2018.

Mandados de prisão cumpridos em 04/12/2018 - Gustavo Henrique Antunes (fls. 109/114); Lucas Nascimento em 04/12/2018 (fls. 115/120)- autos em apenso SAJ 1500391 72 2018 8 26 0187.

Em 07 de dezembro de 2018 foi prorrogada a prisão temporária, por mais cinco dias (fls. 134/135).

Em 12 de dezembro de 2018, a autoridade policial protocolou pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva, SAJ 1500423 77 2018 8 26 0187, em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO e LUCAS DO NASCIMENTO.

Por decisão datada de 13 de dezembro de 2018 foi decretada a prisão de LUCAS NASCIMENTO e GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, expedindo-se mandados de prisão, os quais foram cumpridos (fls. 122/125 - Lucas e fls. 130/135-Gustavo). A defesa do réu Lucas impetrou Habeas Corpus junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e, em data de 05 de maio de 2020 foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva de Lucas do Nascimento, com aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura (fls. 1713/1718).

Alvará de soltura cumprido em 07 de maio de 2020 (fls. 1726/1729).

No V. Acórdão proferido em Habeas Corpus Criminal 2027570 29 2020 8 26 0000, tendo como paciente Lucas dos Nascimento, foram estendidos os efeitos da ordem de habeas corpus antes concedida em favor do corréu, sendo que também Luiz Gustavo ficaria vinculado às medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV do CPP. Expedindo-se alvará de soltura (fls. 1765/1770).

Alvará de soltura cumprido em 22 de julho de 2020 (fls. 1781/1784).

A denúncia iniciada por Inquérito Policial foi recebida em 17 de janeiro de 2019, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva Luiz Gustavo Medeiros da Silva e

determinada a quebra de sigilo telefônico de diversas linhas (fls. 275/279).
Mandado prisão cumprido em 05/05/2019 (fls. 734/741).

A defesa do corréu Gustavo impetrou Habeas Corpus junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nº 2172760 23 2020 8 26 0000 e, em 23 de julho de 2020 foi deferida liminar determinando-se a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP (fls. 1788/1795).

Alvará de soltura cumprido em 27 de julho de 2020 (fls. 1813/1814).

Os réus foram citados (fls. 423 - Dimas Cavas Júnior, fls. 530 - Lucas do Nascimento; fls. 544 - Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado; fls. 673 - João Henrique Ormo; fls. 733- Ronaldo de Souza Xavier; fls. 781 - Luiz Gustavo Medeiros da Silva).

Foram apresentadas defesas técnicas, no prazo legal (fls. 404/408 - Dimas Cavas Júnior; fls. 595/605 - João Henrique Ormo; fls. 662/663 - Gustavo Henrique Antunes Pereira Machado; fls. 721/722 - Lucas do Nascimento; fls. 752/755 - Ronaldo de Souza Xavier; fls. 804/805 - Luiz Gustavo Medeiros da Silva).

Em audiência foram inquiridas quatro vítimas, onze testemunhas de acusação, quatro informantes, onze testemunhas da defesa, bem como interrogados os réus ao final. Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela parcial condenação dos réus nos termos da exordial acusatória, ao passo que as Defesas Técnicas requereram suas absolvições diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação. É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada contra seis Réus, sob a alegação de terem os mesmos praticado a conduta descrita no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

Verifica-se que não só está presente a prova da autoria como também da materialidade do delito, demonstrada pelo portaria (fls.03/06), boletim de ocorrência (fls.07/09, 10/12, 69/70, 73/75), auto de reconhecimento (fls.17, 19, 22, 24, 27/28, 29/31, 32, 56/57, 59/60, 66/67, 68, 81/84, 87/88, 227/228), Relatório da investigação (fls. 35/53, 101,133/147, 229/232, 260/271, 302/322), Laudo pericial (fls. 148/155), Auto de circunstanciado de busca (fls. 157/158, 167/168, 172/173), relatório policial final (fls.233/238), reconhecimento judicial realizados (fls. 1468, 1472, 1473 e 1474), bem como prova oral coligida em juízo.

A autoria de outra forma foi devidamente demonstrada pelas demais provas, porém não em relação a todos os acusados.

Na fase policial, a vítima RICARDO PIRES, representante da vítima disse que elementos desconhecidos, entraram em seu estabelecimento, onde, aproximadamente dez funcionários trabalhavam no período noturno, sendo estes abordados. Os elementos, aproximadamente seis pessoas, com armas, obrigaram os funcionários carregarem peças de roupas, em um caminhão Mercedes cor vermelha, com inscrição no para-brisa "SIMÃO" e em uma Van, cor branca. Depois de concluído o roubo, amarram e amordaçaram os funcionários e se evadiram do local. Confiscaram os aparelhos celulares dos funcionários, usaram o carro da testemunha Alessandra, o qual, foi abandonado uns 1500 metros do local, com todos os aparelhos em seu interior, sendo que o carro estava intacto. Roubaram a bateria do caminhão da firma, também levaram dois notebook e dois computadores. Da vítima Anderson foi roubado aproximadamente cem reais em dinheiro. O representante vítima apresentou filmagem das câmeras de segurança da ação dos ladrões (fl. 08).

Em juízo a vítima Ricardo Pires disse que estava em sua casa quando por volta das 3h30 ou 4hs da manhã um dos funcionários ligou ao depoente, falando que haviam sido assaltados e que teriam levado dois caminhões de roupas da lavanderia. Correu até lá e ainda havia uma funcionária amarrada com fita isolante e um barbante. Os

funcionários estavam nervosos e desesperados. Puxaram no sistema das câmeras, pois eles levaram os computadores, pensando que estivessem lá as filmagens, viu o caminhão carregado. Fizeram os funcionários carregarem as roupas. Havia um caminhão da empresa da vítima, no momento carregado. Descarregaram e puseram no caminhão deles, um caminhão vermelho. Havia também um van de cor branca de 4 rodas. Os funcionários foram ameaçados com arma, amarrados na sala do depoente, sendo destruído tudo, levando os computadores com todos os dados de cobrança e planilhas. Fizeram uma verificação do que foi roubado. Constataram que foram levadas 28.149 peças de roupas. Chegou na lavanderia em 10 ou 5 minutos. Havia 13 funcionários, no período da noite eles iam até as 2h15min da manhã. Pelas imagens viu toda a empreitada criminosa. O depoente, particularmente, não reconheceu ninguém. Não quis ver muito as imagens. Os funcionários reconheceram algumas pessoas que eram daqui do município. Nas imagens das câmeras, viu o posto de gasolina onde Lucas pegou o caminhão que dirigiu e entrou na empresa. A van que participou do assalto, estava na rua da casa dele também. Viram ele dirigindo essa van, encostando, saindo, isso foram coisas que contaram ao depoente. Perdeu a empresa, com 55 funcionários e 10 anos trabalhando. Precisou vender a empresa. Metade para o filho e para uma outra pessoa para que pudesse honrar os compromissos com os fornecedores e funcionários. Para não fechar a empresa, resolveu vender, para não deixar 55 desempregados, o depoente ficou desempregado. Levaram dinheiro de um funcionário, acredita quem R\$ 100,00 que o depoente ressarcir. Pegaram os celulares de todos os funcionários, levaram o carro de uma funcionária e depois o abandonaram com os celulares dentro do veículo. Giovana é funcionário do depoente. Não sabe sobre a subtração de dinheiro dela. Viu a van pelas imagens das câmeras de segurança. Era uma van antiga. Com quatro pneus atrás, de cor branca. Segundo a polícia disse era uma ambulância que foi transformada em carro. Estava com a porta traseira amarrada (gravação audiovisual).

Na fase policial, a vítima ANDERSON SILVA DE SÁ, disse que é funcionário da Lavanderia Pires há dois anos e quatro meses. Atualmente trabalha no turno da noite, que vai das 17h00 às 02h12m. Outros funcionários da empresa também trabalham nesse turno, Relata que eram por volta das 00horas quando o declarante foi abordado, dentro do estabelecimento por um indivíduo desconhecido, descrito como magro, branco, aparentando 25 anos, sem barba, vestindo uma blusa preta com capuz, armado com um revólver. Era para o declarante e demais funcionários lá presentes deitarem. Em seguida, perguntou dos telefones celulares dos funcionários, além de questionar se havia mais pessoas ou outros funcionários na lavanderia. Os celulares foram entregues ao indivíduo, que afirmou que depois os devolveria. Também foram entregues ao indivíduo dinheiro que os funcionários traziam consigo. No caso do declarante, ele acabou entregando o valor de R\$110,00 ao indivíduo. Notou que havia outros indivíduos que acompanhavam o que os abordou, sendo que alguns estavam no pátio da lavanderia e outro que acompanhava aquele que realizou a primeira abordagem. Pediram para que abrissem o portão que dá acesso ao pátio da lavanderia e assim foi feito pelo funcionário JOSÉ LUIZ, conhecido por "Seu Zé". Nesse momento uma van de cor branca adentrou ao pátio. Esse veículo tinha placas de números 5719, cidade de Guarulhos. Logo em seguida, um outro indivíduo, descrito como moreno claro, magro, 1,78 cm de altura, cabelos curtos, aparentando trinta a trinta e dois anos, com rosto marcado com acne, que usava boné e uma blusa de cor cinza, que o declarante não viu se estava ou não armado, mandou o declarante e também o funcionário PAULO para que ajudassem a carregar a van com roupas que estavam na lavanderia. O maior interesse dos furtadores eram as "calças jeans". Percebeu que esse mesmo indivíduo que os chamou para carregar a van, falava sem parar ao celular com uma pessoa e mostrava as roupas que seriam carregadas. Após carregarem a van, retornaram para o interior da lavanderia e ficaram com os outros funcionários que anteriormente haviam sido rendidos. Poucos minutos depois, um caminhão tipo "graneiro", de cor vermelha, adentrou ao pátio. Novamente, o declarante e outros funcionários, praticamente todos os do sexo masculino que lá estavam, foram chamados para carregarem o caminhão e assim o fizeram. Quando do carregamento do caminhão, havia um outro indivíduo que "coordenava", descrito como sendo de olhos

claros, cabelos "enruivados", cabelos curtos, barba rala, compleição física mais forte, vestindo camiseta, aparentando a idade de vinte oito anos, dizendo como deveria ser feito. Esse indivíduo aparentemente não portava arma era quem dirigia o caminhão. Após o carregamento do caminhão, o declarante e demais funcionários foram levados ao escritório da empresa e logo em seguida amarrados com barbantes e fita isolante preta. Pode perceber que os autores do roubo estavam em número de seis ou mais pessoas, que visualizou apenas três deles portando armas pequenas, revólveres ou pistolas. Após serem amarrados, aguardaram algum tempo até que a situação se apaziguasse e, ao perceberem que os roubadores já não estavam mais no local, tentaram e conseguiram se soltar. Nessa ocasião, o declarante ligou para o patrão RICARDO e também acionou a POLICIA MILITAR (fl. 20).

Em juízo a vítima Anderson Silva de Sá disse que era uma noite, não se lembra a data, por volta de meia noite, quando foram abordados. Estava próximo a uma máquina. Um rapaz apontava a arma e mandou deitar e entregar os celulares, o depoente não estava com celular. Foram obrigados a deitar e eles recolhiam os celulares dos outros funcionários. Perguntaram quem teria o controle do portão para abrir. Não puderam fazer mais nada. Estava com a carteira no bolso. Não perguntaram quem tinha dinheiro. O depoente tinha R\$ 110,00 na carteira e pegaram o dinheiro. Não sabe se recolheram dinheiro dos outros. Outro funcionário tinha o controle do portão, o qual foi conduzido até o portão para abrir, enquanto os demais estavam deitados próximos a secadora. Eles encostaram os carros para carregaram. Entrou uma van, já usada, de cor branca e um caminhão, não se recorda da cor, acha que vermelho, mas não sabe ao certo. Eles chegaram com a van primeiro. Chamaram os funcionários perguntando se sabiam quais as roupas prontas. Chamaram o depoente e outros homens para carregar a van. Depois encostaram o caminhão e também tiveram que carregar o caminhão. A todo momento eram pressionados a serem rápidos, queriam saber quais eram as melhores roupas e quais estavam prontas. Depois que carregaram o caminhão, eles trouxeram-nos para ficar deitados próximo a secadora. Enquanto saiam com o caminhão perguntaram se havia cofre, se havia outro material de valor se sabiam onde estava, se tinham a chave do escritório. Os funcionários foram conduzidos para a sala do Ricardo, dono da lavanderia, não sabe como conseguiram abrir essa sala. Foram amordaçados, amarraram as mãos com fitas. Ficaram todos dentro de um quarto bem apertado. Toda a hora sendo ameaçados. Perguntado se reconheceu alguém, disse que agora decorrido o tempo, não consegue mais. Observou mais uma pessoa com a arma, foi aquele que o abordou, inicialmente. Os outros eram na ameaça. Aparentemente, havia mais um com uma arma. Eram dois homens que estavam a frente das ameaças e um que dava as instruções para os outros. Um deles estava por dentro do material. Esse era baixo, da altura do depoente, por volta de 1,70m, mais forte, com cabelos curtos. Tinha cabelo amarelado, encaracolado. A pessoa que dava as coordenadas não parecia estar portando arma. Não se recorda que algum deles possuía tatuagens. Com relação ao reconhecimento de Ormo disse que, quando foi no começo, recorda-se mais, o que estava coordenando não usava boné, na época conseguia lembrar do rosto da pessoa, viu através de fotos. Não foi por foto de facebook (gravação audiovisual).

Na fase policial, a vítima APARECIDA TEODORA DE SOUZA, disse que trabalha no período noturno. No dia 13/11/2018, por volta das 00:00, quando trabalhava no setor de passadoria foi abordada por indivíduos que estavam armados e que anunciaram um assalto. Todos os funcionários que estavam no local foram rendidos. Teve contato visual com apenas um dos indivíduos, no entanto não tem condições de reconhecê-lo, pois a todo tempo ele tentava esconder o rosto. Este indivíduo ficou lhe apontando arma a todo momento e a levou até uma área que fica entre os cestos e a secadora. Os indivíduos fizeram com que todos deitassem. Os assaltantes retiraram os telefones celulares de todos os funcionários. Os assaltantes subtraíram R\$40,00 que estavam em sua bolsa. Na ocasião ficou em pânico e então não conseguiu prestar atenção no que eles falavam. Ao término do roubo, os assaltantes levaram todos os funcionários ao escritório da empresa e amarraram pés e mãos. Não se recorda a cor do caminhão, apenas lembra que ele era coberto por uma lona. Viu que também usavam uma van de cor branca (fl. 61).

Em juízo a vítima Aparecida Teodora de Souza disse que estava lá no dia. Trabalha na lavanderia. Eles chegaram depois da meia noite. Anunciaram o assalto e abordaram. Viu arma de fogo. Mantiveram a depoente e as demais vítimas deitadas no chão. Não viu o rosto de nenhum deles. Viu que entraram duas pessoas. Entrou um caminhão e uma van branca. Não sabe a cor do caminhão porque só viu quando carregavam, pois coberto com uma lona, quando saíram e foram levados para o escritório. No escritório amarraram as mãos e os pés. Vedaram a boca também. Desde que chegaram, saíram de depois das 3hs da manhã. O primeiro se soltou e foram soltando os demais. Além das peças de roupas, pegaram R\$ 40,00 da depoente que estavam na bolsa. Não sabe se pegaram dinheiro de mais algum funcionário. Recolheram os celulares de todos e colocaram no carro da moça que trabalha lá e, deixaram o carro na saída. Eles saíram com o carro dela. Depois a polícia achou o carro, com os celulares dentro (gravação audiovisual).

Na fase policial, a vítima GIOVANA MARIA DE SOUZA HIKI, disse que trabalha como passageira na Lavanderia Pires. Trabalha no período noturno. No dia 13/11/2018, por volta das 00:00, quando trabalhava no setor de passadoria foi abordada por indivíduos que estavam armados e que anunciaram um assalto. Todos os funcionários que estavam no local foram rendidos. Teve contato visual com apenas um dos indivíduos, no entanto não tem condições de reconhecê-lo, pois a todo tempo ele tentava esconder o rosto, e dizia que não era para olhar para ele. Todos os funcionários foram levados até uma área que fica entre os cestos e a secadora. Os indivíduos fizeram com que todos deitassem. Os assaltantes retiraram os telefones celulares de todos os funcionários e subtraíram R\$ 20,00 que estavam em sua bolsa. Na ocasião ficou muito nervosa e então não conseguiu prestar atenção em tudo que eles falavam. Um dos assaltantes agrediu o funcionário Ismael. Um outro assaltante chamou a atenção daquele que batia em Ismael, dizendo: "a gente não veio aqui para isso". Dado momento os homens foram separados e levados para carregar o caminhão. Ao término do roubo, os assaltantes levaram todos os funcionários ao escritório da empresa e amarraram pés e mãos, Não viu o caminhão ou a van que foi usada pelos assaltantes (fl. 62).

Em juízo a vítima Giovana Maria de Souza Hiki disse que trabalha e estava lá no dia. Todos os funcionários foram abordados. A depoente não viu o rosto deles, pois a todo o momento ele mandavam olhar para o chão. Ficaram apavorados. Não olhou para eles. Não viu o rosto de nenhum deles. No primeiro momento em que entraram viu a arma de fogo, mas não sabe qual a espécie. A depoente viu três pessoas, mas haviam mais pessoas. Quando saíram viu um caminhão parado, onde foi colocada a carga. Não viu as características do caminhão, pois saíram de cabeça baixa. Eles recolheram os celulares do funcionários. Encontram todos os celulares dentro do carro, mas fora da lavanderia. Foram amarrados. Perguntado sobre Ismael disse que, não viu que tenham batido nele. Foi chamada a atenção dele que era para ele olhar para o chão. Lido parte do depoimento prestado na fase policial a vítima disse que sim, é verdade que um dos assaltantes agrediu Ismael e o outro disse que não tinham ido para fazer isso. Tinha a secadora e o cesto onde ficavam as roupas, o moço falou "todo mundo pro chão". Todos ficaram no chão. Ismael estava num canto e ele foi chutado, ou bateu a perna dele. O outro falou que "não, não tinham vindo para isso". A pessoa saiu e continuaram ali no chão (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha ROSELI CERLIANO DA SILVA MOREIRA disse que aluga a chácara da Senhora Lúcia dona da Lunax e que pagam o aluguel para Lucas, filho de Lúcia. Reside no local na companhia do marido geraldo. No sábado dia 10/11/2018, sem avisar, por volta das 23:00, Lucas chegou no local acompanhado de outras três pessoas. Na ocasião faziam uso de uma van branca. Na ocasião não entendeu nada e ficou se perguntando o que aquele pessoal estranho estava fazendo na casa. Estavam em sua casa um casal de amigos. Logo o casal de amigos foi embora. Dos homens que acompanhavam Lucas, um era bastante velho, arrastava uma das pernas e era chamado de "Véio", e os indivíduos diziam que ele era motorista velho de caminhão. Um outro era magro, moreno, e aparentava uns vinte anos de idade. O terceiro era alto, moreno, e sempre ficava quieto. Nenhum deles disse o nome; que, não chegou a

perguntar para Lucas o que ele e os indivíduos estavam fazendo na propriedade. Algum tempo depois Lucas recebeu um telefonema e disse que iria buscar um casal que estava vindo, e então saiu com a van. Foi dormir. Ao acordar de madrugada, ao sair do quarto se deparou com um casal sentado no sofá da sala, o qual estava fumando e bebendo cerveja. Não chegou a conversar com o rapaz, mas a moça que o acompanhava puxou conversa perguntando se dava muito peixe no rio. Lucas ficou acordado a noite toda e que o senhor que chamavam de "véio" dormiu em um dos quartos. Um outro dormiu na van e um em um colchão no chão. Amanhecer tentaram fazer pegar a van e não conseguiram e então Lucas foi ao local, como se conhecesse o veículo e conseguiu dar partida. Depois de algum tempo soube que o carro do casal tinha estragado na estrada e então como queria que eles fossem embora, ligou para um mecânico conhecido pedindo ajuda para ele. O mecânico conhecido por Zau foi até sua casa e então lá os rapazes o levaram até o veículo do casal, o qual foi consertado. No domingo por volta das 10:00 da manhã a esposa de Lucas esteve no local e perguntou quem eram aquelas pessoas que lá estavam. Respondeu que não sabia e que era o marido dela que tinha que explicar. Depois de algum tempo pediu que Lucas retirasse aquelas pessoas da propriedade e então ele deixou o local. Depois soube através do conhecido de nome Tonho, este que estava em sua casa quando da chegada dos indivíduos e que levou o mecânico Zau até o local, que os indivíduos teriam se escondido da Polícia Rodoviária para não serem abordados. Um dos indivíduos, o que era moreno e alto dizia que precisava pegar um ônibus para Jaú ou para Guarulhos. Neste ato, ao observar fotografias, reconhece, sem sombra de dúvidas, a fotografia de Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado, RG 50679357 ssp/sp, como sendo o indivíduo que estava sentado no sofá acompanhado de uma moça. Neste ato também reconhece a fotografia de Lucas do Nascimento, RG 47.812.246 ssp/sp, como sendo a de Lucas, o qual é filho de Lúcia, proprietária da chácara onde reside. Ao observar fotografia do facebook, no perfil Malluh Urack, reconhece, sem sombra de dúvidas, as fotografias do perfil, como sendo a fotografia da moça que acompanhava o indivíduo que soube nesta ato que trata-se de Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado. Ao observar as imagens do circuito interno da empresa que foi vítima de roubo nesta madrugada, reconhece sem sombra de dúvidas a van branca usada no roubo, como sendo o mesmo veículo que esteve em sua casa no final de semana (fl. 15). Em juízo a testemunha Roseli Cerliano da Silva Moreira disse que alugava, na época, um imóvel que era da mãe de Lucas. Estavam fazendo um churrasco e Lucas chegou com um pessoal, sem avisar, pois a depoente estava trabalhando. De repente, chegou a van com os rapazes e Lucas junto. Havia um senhorzinho que era o mais idoso ofereceu se eles gostariam de jantar e comer. Ficou com dó do senhor que estava com cara de sono, pois era muito tarde. Eles chegaram por volta das dez ou dez e meia da noite. O marido da depoente bebia muito, hoje está separada. A depoente disse que iria dormir. Lucas continuou ficou na área por mais tempo. A depoente disse que iria dormir para Lucas, como é de sua propriedade, no entanto, ela alugava o local, então a casa era dela. Por volta de 5h30 da manhã acordou com o senhorzinho fazendo barulho no banheiro, pois queria tomar banho. Chamou o seu marido e pediu que fosse olhar o banheiro que havia alguém lá querendo tomar banho. Ele levantou foi até o banheiro e o senhorzinho estava com algum problema. Quando a depoente levantou viu que na sala havia mais um casal dormindo na sala. Quando foi dormir esse casal não estava lá. Saiu para fora e de repente essa casal levantou e foi para dentro voltar a dormir. Falou para Lucas que se eles quisessem dormir, o colchão estava na sala, poderiam dormir, só que haviam dois rapazes que não deitavam de jeito algum. Quando amanheceu o dia, começou a desconfiar. Ligou para a mulher para tirar aquelas pessoas de sua casa. Só que havia um rapaz e o carro dele estava estragado. Eles precisavam de um mecânico. A depoente conhecia um mecânico. Por medo, ligava para que o mecânico viesse. Começou a desconfiar e ficou com medo. Eles queriam tomar café, mas a van não pegava. A van era branca. O mecânico veio arrumar o carro para eles. A mulher de um deles ficou lá. Saíram todos e ela veio perguntar se conhecia as pessoas, tendo respondido que não conhecia ninguém. Disse ainda, que se ela era mulher dele não conhecia a depoente é que iria conhecer. Só conhecia Lucas. Saíram da casa, por volta de 10h e pouco. O mecânico chegou. Foi arrumar o carro para eles e eles foram embora. Dai não viu mais nada. Depois de todo o acontecido, a polícia

foi em sua casa, procurar alguma coisa, se sabiam de algo. Pegaram o marido da depoente, levando-o para a delegacia. Saiu a tarde do serviço e passou na delegacia para ver o que estava acontecendo. Chamaram-na para perguntar se sabia de algo, pois a van estava em sua casa, mas não sabia o porquê. Havia um rapaz alto e moreno que falava a toda hora que queria ir embora, que precisava pegar um ônibus. Perguntou o nome dele, pois o senhorzinho era chamado por todos de "veio". O único nome se lembra ter sido mencionado é Ronaldo. Na delegacia após apresentarem algumas fotografias reconheceu Lucas e o casal, parece que se chamava Gustavo. A moça não sabe o nome dela. Reconheceu-os pela foto. Perguntado se um dos dois que estavam na sala e que a toda hora dizia que precisa ir embora, se chamaria Ronaldo disse que parece que sim. Ele só falava que precisa ir embora, não dizia o motivo. O moreno estava junto quando todos chegaram à noite. Naquela noite, o marido da depoente tinha bebido bastante, estava bem acima da conta. Não ouviu Lucas comentar sobre armas. Próximo da depoente ninguém conversava nada. Somente o menino magrinho que estava junto, ele não parava nenhum momento. Não conversavam perto da depoente. Não participaram do churrasco, comendo. Parece que um deles, pegou um pedacinho de mandioca só. No dia em que chegaram eram Lucas e mais três pessoas. Dentre esses três havia um moreno que seria o que queria ir embora, dizia a todo hora que queria ir embora. Não falava o motivo de querer ir embora. A única pessoa que mencionou que precisa ir embora até a terça feira era o senhorzinho que aparentava ter uns 70 anos e ele mancava de uma perna (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha GERALDO GALDINO DA SILVA, disse que há quatro meses aluga o rancho de LUCAS DO NASCIMENTO, localizado no bairro Barra Seca, nesta cidade. Certo dia, LUCAS entrou em contato com o depoente afirmando que iria levar alguns amigos para pescar na propriedade. Já no último sábado, dia 10/11/18, LUCAS lá chegou com uma van de cor branca, trazendo consigo alguns amigos. Eram três indivíduos, que após serem identificados pelo depoente, foram qualificados como GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO e JOÃO ORMO NETO. Também os acompanhava um rapaz, moreno, magro, cabelos cortados "baixo", aparentando ser menor de idade, cujo nome ou demais informações o depoente não sabe informar. LUCAS afirmou ao depoente que eles estavam lá para pescar. O depoente então concordou que permanecessem na propriedade, mas manteve pouco contato com tais indivíduos. Recorda-se que em certo momento, eles mencionaram que tinham armas na van pois "iam caçar" e pediram ao depoente que as guardasse e sua casa. Entretanto, o depoente negou-se a fazê-lo afirmando que não concordava com tal atitude e que se não o respeitassem poderiam ir embora. Os indivíduos não insistiram nesse assunto, relatando o depoente que mesmo ouvindo dos indivíduos que havia armas na van, não as visualizou. Os indivíduos pernотaram na propriedade, especificamente na van. Somente LUCAS dormiu em uma rede, na varanda da residência do depoente. Na manhã seguinte, lá chegou CLELIA, esposa de LUCAS, acompanhada de uma moça. LUCAS e CLELIA acabaram discutindo, pois ela afirmava que LUCAS tinha "sumido", sem dar explicações. Todos deixaram a propriedade no dia seguinte após o almoço. Informa que o telefone de LUCAS é 14-99808-2428. Apresentadas ao depoente as imagens da câmera de segurança da Lavanderia Pires, roubada nesta data, o depoente reconhece sem sombra de dúvidas a van que aparece nas filmagens como sendo a mesma que esteve em sua propriedade no último sábado, levando LUCAS e os amigos dele (fls. 14). Em juízo a vítima Geraldo Galdino da Silva disse que na época dos fatos, morava no rancho dele. No final de semana anterior aos fatos Lucas esteve na casa do depoente. Ele chegou por volta das 10 ou 10h30min da noite. Ele estava com mais três rapazes, não conhecia os rapazes. Chegaram de carro, branco, uma van. Eles chegaram na casa, normal, pois Lucas o conhece há anos e os colegas haviam ido para pescar, na beira represa. Passaram a madrugada lá. Chegaram no sábado e foram embora no domingo. Não teve mais notícias. Por volta da madrugada, chegou mais um casal, mas o depoente estava embriagado e não sabe precisar. No dia do reconhecimento da delegacia não conseguiu lembrar, se falou na delegacia que reconheceu, não tinha certeza. Quando Lucas chegou na chácara comentou que iria caçar. Ele falou para guardar a arma, mas não chegou a mostrar. Ele pediu para guardar a arma no local. Não falou nada sobre a arma e o depoente também não

perguntou. Não viu as armas. Foi na noite em que ele chegou com os três rapazes. Eles passaram a noite comendo carne e bebendo, não disse sobre caçar ou pescar. Foi uma festinha, ficaram no local. A conversa era normal, bebendo cerveja, refrigerante. Clélia chegou na manhã do dia seguinte, ela é esposa de Lucas. Acha que ela estava com o nenê dela. Tinha uma moça que chegou de manhã, não sabe se chegou junto com o rapaz de madrugada. Eles deixaram o local, por volta da hora do almoço, no dia seguinte. As imagens do local onde ocorreu o roubo, a lavanderia, foram mostradas ao depoente. Acha que viu as imagens de Lucas na gravação mostrada. Com relação aos demais, não se lembra. Perguntado se tem receio de depor na frente deles disse que não. Não tem problema algum. Foi determinado pela MM. Juíza que os réus saíssem da sala. Reiniciada a colheita da oitiva da testemunha, sem a presença dos réus. Conhecia Lucas, pois morava no rancho que era dele. Fazia quatro ou cinco meses. Ele chegou no sábado a noite, num carro branco, uma van. Havia mais três pessoas. Ele havia ligado antes. Lucas perguntou se eles poderiam ir. Iriam para pescar. O depoente disse que sim, só não poderiam dormir, porque a casa só tem dois quartos. Era um para o depoente e a esposa e, o outro sempre tinham visita. Ele disse que não era para esquentar a cabeça, pois iriam "posar" dentro do carro. Não havia outro local para dormir. Ele falou que iriam caçar também. Ele falou, como brincadeira, para guardar a arma, o depoente disse que não. Ele disse "que tal ir até lá em baixo e matar um bicho". Ele pediu para guardar algumas armas e o depoente se negou. Não mostrou as armas. Eles não fizeram nada, haviam trazido bebida e carne. Ficaram conversando. Havia mais um casal com o depoente e a esposa e a hora foi passando. Não sabe qual deles dormiu na rede, na manhã seguinte, de manhã a esposa de Lucas chegou. Havia mais um carro branco, o depoente acha que era um gol, com outra moça. Não viu a hora em que chegaram, pois estava dormindo. Na madrugada chegou um casal e não sabe quem eram. Saíram um pouco antes do horário do almoço. Perguntado sobre o roubo na lavanderia disse que, a polícia foi busca-lo no serviço, na terça-feira e mostram algumas fotografias. Tinham semelhanças com as pessoas que vieram com Lucas na van branca. Algumas imagens das filmagens da lavanderia foram mostradas ao depoente e reconheceu Lucas naquelas imagens. Alguns pareciam ser aqueles que dormiram no rancho, não podendo dar 100% de confirmação. Não se recorda do nome das pessoas, somente Lucas. Reconheceu os outros pela fisionomia. Nas gravações apareceu um carro, foi perguntado se a van era parecida com aquela que Lucas chegou disse que, tem quase certeza que era a mesma van que foi ao sítio e que apareceu na gravação. Essa o depoente tem certeza. Lucas gostava de pescar, mas só falava. Não é comum a caça de capivaras no local. Eles ficaram bebendo, fumando e falando. Foi desde a hora que chegaram das 10 ou 10h30 da noite até o dia seguinte. Não ouviu nada de estranho no período em que esteve junto com eles. Conheceu Lucas nas imagens, mas não sabe onde era o local. Perguntado se conhece Dimas Cavas Júnior disse que não conhece. Se conhece Ronaldo, também não. O pessoal que estava lá, só conhecia o Lucas. Os outros nunca tinha visto. Perguntado sobre os réus que estavam na sala se o depoente reconhece como sendo os que estiveram no sítio disse que, não. Não reconhece a rosto das pessoas que estavam com Lucas. Só havia esse carro que é a van e outro, o gol, que chegou de manhã cedo. Não sabe se é gol ou palio (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha LUIZ ANTONIO GABRIEL, disse que no dia 10/11/2018 estava na chácara onde residem seus amigos Geraldo e Roseli. Por volta das 23:00 daquele dia, chegou no local uma van de cor branca, que estava ocupada por Lucas, proprietário da chácara, e por mais três pessoas. Um dos ocupantes era velho, de cor branco, estatura mediana. O outro era alto, moreno e usava camiseta regata. O terceiro era baixo, moreno e aparentava ser adolescente. Não chegou a conversar com os indivíduos. Logo foi embora do local. No outro dia voltou à chácara para levar o mecânico Zau no local. Quando chegava no local, notou que a van estava saindo. Entregaram a chave do carro estragado para Zau. O carro estava parado próximo de uma encruzilhada e tratava-se de um vw gol, do tipo bola, de cor preta. Depois voltou a cidade buscar ferramentas com Zau. Ajudou Zau a consertar o veículo e depois foi para chácara de Roseli e Geraldo, pois tinha deixado a esposa no local. Após o conserto Zau trouxe o carro para cidade. Não sabe o que Zau fez com o carro,

nem mesmo para quem o mesmo foi entregue. Notou que a placa do carro era de Taguaí. Quando voltava com Zau para buscar as ferramentas, acabaram alcançando a van e então notaram que os mesmos estavam voltando para se esquivar da Polícia Rodoviária que estava na rodovia. Chegaram a perguntar para Zau sobre um outro caminho e então Zau explicou uma saída pelo bairro Pinheirinho. Neste ato ao observar as imagens do roubo, reconhece a van de cor branca, como sendo o mesmo veículo que esteve na chácara no dia 10/11/2018 (fl. 54).

Em juízo a testemunha Luiz Antonio Gabriel disse que não sabe nada. No sábado estava na casa de Geraldo, no rancho do Lucas, eles chegaram em quatro. Era por volta das 19h30. Chegou Lucas que o depoente conhecia e mais três pessoas. Chegaram numa van branca. Eles comentaram que iriam "posar lá" e pescar. O depoente foi embora e, eles ficaram lá no rancho. Eles chegaram e depois o depoente foi embora. Voltou no dia seguinte lá e eles não estavam mais lá. O contato com Lucas e os demais foi por volta de uma hora. Eles disseram que iam pescar. Não conhecia as pessoas, não reconheceu ninguém na delegacia. Voltou no dia seguinte para levar o mecânico Zau para arrumar o carro deles, que estava na estrada. Esperou que ele arrumasse o carro e quando voltou não havia mais ninguém no rancho. O carro era de um deles. Era um gol. Quando estava chegando no rancho cruzou com eles saindo de van, para ir embora. Era por volta das 10hs., do domingo, dia seguinte. No gol não havia ninguém, estava abandonado na estrada. Soube do conserto porque Roseli ligou para o depoente para levar o mecânico para arrumar o carro que havia estragado. Roseli é mulher do Geraldo. Levou o mecânico e esperou que arrumasse o carro. Ele arrumou o carro, virou e foi embora para a cidade e o depoente foi para o rancho. Ai encontrou com a van que havia visto que estava indo para a cidade. Não viu a placa da van. A placa do gol era de Taguaí, que o mecânico Zau foi consertar. Foi perguntado que na delegacia o depoente disse que quando voltava com o mecânico Zau para a cidade, para buscar as ferramentas, alcançou a van na estrada disse que eles estavam descendo para vir embora. Havia polícia rodoviária no meio do caminho e eles voltavam para se esquivar deles. Eles desviaram de caminho. A Polícia estava parada fazendo vistoria e eles voltaram e mudaram de rumo, voltaram e pegaram a estrada do Pinheirinho para desviar da polícia. Perguntado sobre eles terem perguntado com Zau sobre outro caminho e Zau explicou o outro caminho que era pelo bairro do Pinheirinho foi isso que aconteceu. A polícia mostrou as imagens da câmera da lavanderia e o depoente disse que era uma van daquele jeito. Era igual a que viu no rancho, na qual Lucas chegou com os três amigos. Não viu se eles fizeram churrasco e tomaram cerveja. Sobre a mudança de estrada em virtude da polícia, eles não disseram nada, só perguntaram para o Zau se havia algum caminho que não passasse pelo asfalto onde a polícia estava. Não havia caminhão guardado no sítio. Não conhecia as pessoas. Mesmo com as imagens mostradas, não reconheceu ninguém (gravação audiovisual).

Na fase policial, os policiais civis PAULO CÉSAR DE SOUZA e ARI SEBASTIÃO DA SILVA relataram que na madrugada do dia 13/11/2018, por volta das 00:00, seis indivíduos portando armas de fogo invadiram a empresa denominada Lavanderia Pires, situada na área rural deste município, e lá renderam os funcionários, e através de ameaças os obrigaram a carregar cerca de vinte e cinco mil peças de vestuário jeans em um caminhão Mercedes Benz de cor vermelha e em uma van de cor branca, veículos estes que pertenciam aos criminosos. Após os veículos serem carregados, os criminosos levaram os funcionários ao escritório da empresa e lá os amarraram pelos pés e mãos e os amordaçaram, bem como proferiram ameaças, caso alguém gritasse ou tentasse deixar o local. Segundo informações colhidas no local, durante a ação criminosa os criminosos confiscaram os telefones celulares dos funcionários e subtraíram o veículo da funcionária Alessandra, abandonando-o a uns mil e quinhentos metros do local após o término da ação, juntamente com todos os telefones celulares que foram confiscados. Além das peças de vestuário, os criminosos subtraíram a bateria do caminhão da firma, dois computadores, dois notebooks e R\$100,00 do funcionário Anderson Silva de Sá. Quando do registro da ocorrência o representante da empresa apresentou cópia do sistema de filmagens da empresa. Iniciada a investigação observaram as imagens fornecidas pela empresa e

notamos que os criminosos chegaram no local às 23:11 do dia 12/11/2018, no entanto o representante da empresa informou que o horário do sistema não tinha sido atualizado para o horário de verão, ocorrendo então que o horário da chegada dos criminosos à empresa foi às 00:11 do dia 13/11/2018. As imagens mostraram que a ação criminosa foi executada por cinco ou seis indivíduos, os quais fizeram uso de uma van e de um caminhão, bem como mostraram o momento da chegada dos criminosos, o momento em que os funcionários foram rendidos, o momento em que um dos funcionários foi agredido com chutes, e o momento em que os funcionários foram obrigados a carregar as peças de vestuário no caminhão e na van. Verificando as imagens do caminhão foi possível notar no para-brisa um adesivo branco com o dizer: "SKINÃO"; e em contato com o representante da empresa, este informou que um dos funcionários teria notado que os

últimos dois números da placa do caminhão seria 1 e 0. Continuando nas investigações, tendo em vista que notícias do roubo se espalharam pela cidade, inclusive dando conta dos veículos que foram usados pelos assaltantes, pessoa que não quis ser identificada por temer represálias, realizou contato com esta unidade policial e informou que na data do roubo, viu um caminhão com as mesmas características estacionado na Rua Henrique Cromeck, e que por curiosidade o observou e viu que tratava-se de um caminhão da cidade de Bariri/SP. Diante das informações colhidas realizou-se pesquisas fragmentadas no sistema DETECTA, usando os dados "mercedes, vermelho, bariri e aberta (referente ao tipo de carroceria) e então obteve-se como resultado a placa de vinte e três veículos com tais características, os quais foram pesquisados um a um a fim de se verificar seus deslocamentos e passagens por radares inteligentes, ocorrendo que o sistema detectou que o caminhão de placas CKZ5110 (um Mercedes Benz, vermelho, carroceria aberta, de Bariri/SP, em nome de Andressa Ormo Cava) adentrou a cidade de Fartura/SP no dia 12/11/2018 às 22:00 e que às 10:35 do dia 13/11/2018 circulava pela marginal Tietê em São Paulo/SP, sentido rodovia Airton Senna, demonstrando assim que referido veículo possivelmente tratava-se do veículo utilizado pelos criminosos, razão pela qual foi inserido um alerta no sistema, visando eventual abordagem do veículo e seus ocupantes. Prosseguindo, verificaram que a proprietária do caminhão, Andressa Ormo Cava, é esposa da pessoa conhecida por "Juninho Cava", este que possui uma oficina de caminhões na cidade de Bariri/SP, denominada SKINÃO, mesmo nome constante no adesivo existente no para-brisa do caminhão usado pelos criminosos. Imagem do caminhão foi encaminhada ao Escrivão de Polícia Paulo, da cidade de Bariri/SP, o qual foi até a oficina de Juninho, mas não avistou o caminhão no local, no entanto verificou que outros veículos pertencentes a Juninho utilizam o mesmo adesivo. Continuando as verificações, realizamos diligências nos postos de combustíveis da cidade, a fim de verificar se a van ou o caminhão teriam abastecido, ocasião em que no Auto Posto Bremen obtivemos acesso ao sistema de filmagens e um funcionário nos disse que na noite do dia 10/11/2018, último sábado, a pessoa conhecida por Lucas, cuja mãe possui uma fábrica de costura em vestuário jeans nesta cidade, esteve no local acompanhando um caminhão Mercedes Benz vermelho e pedindo permissão para deixar o caminhão pernoitar no pátio do posto, permissão esta que foi concedida. Através das imagens cedidas pelo Auto Posto Bremen é possível notar que o caminhão tratava-se do mesmo utilizado na ação criminosa, inclusive é possível ver com nitidez o adesivo SKINÃO no para-brisa. Dando prosseguimento nas diligências, pessoa que não quis ser identificada, informou que Lucas teria passado o final de semana em uma chácara no Bairro Barra Seca, acompanhado de vários indivíduos estranhos, os quais estavam fazendo uso de uma van de cor branca e que precisaram de um mecânico para consertar um outro veículo que usavam. Segundo o denunciante, um dos indivíduos que acompanhava Lucas, seria morador de Taguaí e neto de um homem que possui uma chácara próximo da antiga chácara do Banespinha. Diante da informação, identificaram Lucas como sendo LUCAS DO NASCIMENTO, RG 47.812.246 SSP/SP, residente na Rua Henrique Cromeck, 60, Vila Romano (mesma rua onde o caminhão envolvido no roubo foi avistado). Em seguida, nos dirigimos à chácara que acreditamos pertencer a genitora de Lucas e lá em conversa com vizinhos, os mesmos informaram que no local reside o casal Geraldo e Roseli; e que no final de semana

esteve uma van branca no local, a qual estava ocupada por Lucas e outros indivíduos. Diante das informações colhidas, dirigiram-se ao trabalho de Geraldo Galdino da Silva, morador da chácara que pertence a genitora de Lucas do Nascimento, e o conduzimos a esta unidade policial para prestar esclarecimentos. Ao ser questionado, Geraldo informou que há quatro meses aluga a chácara de Lucas Nascimento e que no dia 10/11/2018, último sábado, Lucas chegou no local com uma van de cor branca e acompanhado de três indivíduos. Segundo Geraldo, Lucas teria dito que os indivíduos estavam lá para pescar. Geraldo informou que em um dado momento os homens disseram que tinham armas na van e pediram para guardá-las em sua casa, o que não foi autorizado. Questionado, Geraldo informou que Lucas e os indivíduos deixaram a propriedade no dia seguinte. Mostrada as imagens do roubo para Geraldo, este reconheceu sem sombra de dúvidas a imagem da van utilizada no roubo, como sendo a da mesma van que esteve em sua propriedade no final de semana. Exibidas fotografias para Geraldo, este reconheceu as fotografias de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, morador de Taguaí/SP, o qual foi citado na informação anônima recebida, e JOÃO ORMO NETO, genitor de Andressa Ormo Cava, proprietária do caminhão envolvido no roubo; como sendo dois dos homens que estiveram com Lucas na chácara. Diante das informações prestadas Geraldo foi apresentado em cartório onde prestou declarações. Durante a conversa com a testemunha Geraldo Galdino

da Silva, sua esposa Roseli Cerceliano da Silva Moreira se fez presente nesta unidade policial e então foi questionada sobre os fatos ocorridos na chácara no final de semana, ocasião em que disse que no sábado, por volta das 23:00, Lucas chegou no local acompanhado de outras três pessoas e fazendo uso de uma van de cor branca. Questionada, Roseli descreveu os homens que acompanhavam Lucas como sendo um bastante velho, que arrastava uma das pernas e era chamado de "véio"; outro magro, moreno, que aparentava uns vinte anos de idade; e outro alto, moreno, que sempre ficava quieto. Segundo Roseli, nenhum dos homens disse o nome e algum tempo após a chegada deles, Lucas recebeu um telefonema e disse que teria que buscar uma casal e então saiu com a van. Roseli explicou que ao acordar de madrugada se deparou com um casal na sala da casa, casal este que estava bebendo cerveja e fumando. Segundo Roseli, no dia seguinte soube que o carro do casal teria estragado na estrada e então como queria que todos fossem embora, ligou para um mecânico conhecido por "Zau" e solicitou seus serviços. Quando da conversa foram exibidas fotografias de suspeitos para Roseli, a qual reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como sendo a da pessoa que estava em sua sala durante a madrugada, acompanhado de uma mulher. Também foi exibida para Roseli a fotografia da namorada de Gustavo, imagem esta extraída do Facebook, perfil MALLUH URACK, pertencente à adolescente Maria Luiza Zanardi Leite, RG 57.031.444-6 SSP/SP, residente na Rua Joanita Porte, 128, Taguaí/SP, fotografia esta que também foi reconhecida sem sombra de dúvidas, como sendo da mulher que acompanhava Gustavo na chácara. Na ocasião foi exibida para Roseli a fotografia de JOÃO ORMO NETO, a qual Roseli não reconheceu e ao ser informada que seu marido havia reconhecido referida pessoa, informou que seu marido estava muito bêbado na ocasião e que um dos homens era parecido, mas não se tratava da pessoa reconhecida por seu marido Geraldo. Por fim, Roseli foi apresentada em cartório, onde prestou declarações e formalizou o reconhecimento fotográfico de Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado, Lucas do Nascimento e da adolescente Maria Luiza Zanardi Leite. Diante das diligências que demonstraram a participação de Lucas na ação criminosa que vitimou a Lavanderia Pires, realizaram levantamento das pessoas que frequentemente são vistas em sua companhia e que são envolvidas com práticas criminosas, como o próprio Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado e como Luiz Gustavo Medeiros da Silva, vulgo "Sorocaba", este que se intitula membro do PCC e que já vinha sendo investigado por esta unidade policial por envolvimento com o tráfico de drogas e por estar preparando um roubo para ser praticado neste município, conforme inquérito policial em andamento nesta unidade. Durante os trabalhos passamos a conversar com funcionários que estavam na empresa quando do roubo e então a funcionária RUBIARA ANDRESSA BARROZO ao observar a fotografia de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas as fotografias de GUSTAVO HENRIQUE

ANTUNES FERREIRA MACHADO e LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA, como sendo a fotografia de dois dos autores do roubo. Em conversa com o funcionário JOSÉ LUIZ VICENTE XAVIER, este contou com detalhes como se deu a ação dos criminosos e ao observar a fotografia de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como sendo a fotografia de um dos autores do roubo, especificamente daquele que armado adentrou a lavanderia e o abordou junto de outros funcionários e que depois determinou a retirada da bateria do caminhão pertencente à lavanderia. Também esteve nesta unidade policial o funcionário EVERTON CARVALHO, este que descreveu a ação dos criminosos e deu as características físicas de alguns deles, e em seguida, ao observar fotografias de suspeitos, reconheceu como muito semelhante a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO a de um dos indivíduos que entrou armado na lavanderia e que o rendeu junto com outros funcionários. Ao observar a fotografia de JOÃO HENRIQUE ORMO, irmão de Andressa Ormo Cava, proprietária do caminhão usado no roubo, o apontou como tendo características bastante semelhantes as do indivíduo que participou do roubo e que coordenou o carregamento do caminhão com as roupas subtraídas da lavanderia. Em oitiva, o funcionário ANDERSON SILVA DE SÁ também prestou informações a respeito de como se deu a ação criminosa, e ao observar fotografias também apontou as fotografias de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO e JOÃO HENRIQUE ORMO, como sendo semelhantes a de dois dos criminosos. Prosseguindo, conversaram com o funcionário LORINDO PAULO DA SILVA, este que reside nas proximidades da fábrica da genitora do investigado LUCAS DO NASCIMENTO e que todos os dias para ir ao trabalho, passa defronte a casa de LUCAS, na Rua Henrique Cromeck. Questionado se conhecia Lucas, Lorindo informou que sim e que há algum tempo, em algumas ocasiões viu uma van parecida com a que foi utilizada no roubo estacionada defronte a casa de Lucas, na Rua Henrique Cromeck. Durante a conversa Lorindo informou que apesar dos criminosos proferirem ameaças dizendo que não deveriam olhar para os veículo, em um dado momento conseguiu gravar na memória o numeral da placa da van e a cidade, sendo o numeral 5719 e a cidade Guarulhos/SP. Em seu depoimento Lorindo informou que durante a ação criminosa conseguiu visualizar nitidamente o rosto de um dos criminosos, pois o mesmo pegou seu isqueiro e um cigarro de palha que carregava no bolso. Quanto a referido indivíduo, o funcionário Lorindo ao observar a fotografia de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO. Continuando a investigação, levando em consideração as informações prestadas pelo funcionário Lorindo, no tocante a van utilizada pelos criminosos, realizou-se pesquisa fragmentada no sistema DETECTA, usando os dados "branco, 5719 e guarulhos" e então obteve-se como resultado a placa de cinco veículos, dentre eles uma van IVECOFIAT, ANO 1999/1999, BRANCA, DE PLACAS BSV5719 - GUARULHOS/SP, ANTIGA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A COORDENADORIA DE SAÚDE DO INTERIOR E ATUALMENTE EM NOME DE EDILANE MACHADO PIZZETTI DA SILVA. Verificando a passagem de referido veículo por radares inteligentes, o sistema detectou que o mesmo esteve nesta SP-249 - KM 189 + 850 - PROX R JERONIMO DE ANDRADE - SENT OESTE; e que no dia seguinte, ou seja, 13/11/2018, às 11:05, trafegava pela marginal Tiete em São Paulo/SP, sentido rodovia Airton Senna, mesmo sentido e horário em que o caminhão utilizado no roubo trafegava na cidade de São Paulo/SP. Tendo em vista as informações obtidas, foi inserido um alerta no sistema, visando eventual abordagem do veículo e seus ocupantes. Em diligências junto a CIRETRAN de Fartura também conseguimos acesso aos laudos de vistoria técnica realizados quando da descaracterização do veículo. Laudos acompanham os autos. A fim de localizar Lucas do Nascimento, Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado e Luiz Gustavo Medeiros da Silva foram realizadas diversas diligências, onde verificamos que os mesmos não se encontram nesta cidade, nem mesmo na vizinha Taguaí. Quanto a Gustavo Henrique, cabe informar que o mesmo reside no sítio Giuliana, no município de Taguaí/SP, às margens da SP 249; que Lucas do Nascimento reside na Rua Henrique Cromeck, numeral 60, Vila Romano, nesta cidade; e que Luiz Gustavo Medeiros da Silva reside na Rua Jerônimo de Andrade, s/nº, casa verde, ao lado do Odair Cabeleireiro, Vila Esperança, nesta cidade. Durante as diligências verificaram que o investigado Lucas possui imóveis na cidade de Sorocaba/SP, pois verificando seu perfil no Facebook encontramos publicação onde o mesmo oferece um barracão e uma casa para

aluguel na cidade de Sorocaba/SP e indica seu telefone para contato, ou seja, (14)99808-2428. Analisando as imagens do barracão e da casa e realizando varredura nas ruas do Jardim Ipanema em Sorocaba/SP, através do Google Maps, encontramos o barracão e a casa, os quais situam-se na Rua Professor Paschoal Visconti, 91, Vila Ipanema, Sorocaba/SP, conforme imagens. Diante das diligências até então realizadas, visando apreender produtos relacionados ao roubo, bem como armas, drogas e veículos envolvidos, acreditamos que seja oportuno representar ao Poder Judiciário solicitando mandado de busca domiciliar para as residências de LUCAS DO NASCIMENTO, situada na Rua Henrique Cromeck, 60, Vila Romano, nesta cidade, e Rua Professor Paschoal Visconti, 91, (barracão e casa de muro amarelo ao lado), Jardim Ipanema, Sorocaba/SP; GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, situada no sítio Giuliana, às margens da SP 249, Taguaí/SP; LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA, situada na Rua Jerônimo de Andrade, s/nº., ao lado do Odair Cabeleireiro, Vila Esperança, nesta cidade; e da adolescente MARIA LUIZA ZANARDI LEITE, situada na Rua Joanita Porte, 128, Taguaí/SP, a qual pode estar guardando objetos para o namorado Gustavo Henrique. Além dos mandados de busca, acreditamos que seja oportuno representar pela prisão dos investigados, bem como pela quebra do sigilo telefônico da linha (14)99808-2428, visando que a operadora VIVO forneça os dados cadastrais de referida linha e o histórico de chamadas recebidas e efetuadas por referida linha no período de 10/11/2018 a 14/11/2018 visando assim a identificação dos demais envolvidos na ação criminosa (fl. 35/53).

Em juízo a testemunha Paulo César de Souza disse que teve conhecimento do roubo acontecido, que segundo relatos dos funcionários cinco ou seis indivíduos teriam adentrado ao local, portando arma de fogo. Renderam os funcionários do período noturno e mediante ameaça teriam obrigado-os a carregar um caminhão e uma van que pertenciam aos criminosos. Após carregarem os veículos, os indivíduos teriam amarrado as vítimas e amordaçados, levando-os um escritório onde teriam os teria ameaçado, subtraindo os celulares deles e um veículo de uma funcionária. O veículo subtraído foi abandonado, cerca de um quilômetro e meio dali, depois, com todos os celulares dentro. Iniciaram as investigações e conseguiram identificar o caminhão utilizado, pois um funcionário conseguiu anotar dois números da placa e uma informação anônima chegou de que o caminhão teria ficado parado nas proximidades da entrada de terra que leva a lavanderia e essa pessoa teria visto que o caminhão tinha placa de Bariri. Realizado o cruzamento de dados, chegando até a placa do veículo. Foi possível ver que no parabrisa do veículo havia um adesivo escrito SKINÃO. Fizeram as pesquisas através do sistema DETECTA e viram que na manhã do dia 13, após o roubo, por volta das 11h da manhã, esse veículo já transitava na Marginal Tietê sentido Rodovia Ayrton Senna. Continuaram as diligências a fim de verificar os locais onde poderia ter passado na cidade. Receberam a informação de que Lucas teria solicitado ao Auto Posto Bremen em Fartura, no sábado, que o veículo ficasse guardado no pátio. O que foi autorizado. Viram as filmagens e confirmaram. O veículo foi estacionado no local e pelas características tratava-se do mesmo veículo utilizado no roubo. Depois receberam informações de que, naquele final de semana em que foi deixado o caminhão, Lucas teria estado numa chácara que era de propriedade de sua família, Bairro Barra Seca. Lucas estaria acompanhado de indivíduos e que estaria fazendo uso de um veículo van, de cor branca. Foram ao local. Conversaram com vizinhos da chácara, os quais confirmaram que houve uma movimentação no local e que Lucas esteve com algumas pessoas e com uma van. Identificados os moradores da chácara Gerado e Roseli. Geraldo viu as imagens da lavanderia e confirmou que a van era aquela que estava na chácara. Questionado se viu as pessoas que acompanhavam Lucas portavam armas de fogo disse que não, mas que eles disseram que haviam armas de fogo, guardadas na van. Pediram para que ele guardasse as armas dentro da casa e ele não consentiu. Segundo Geraldo, no dia seguinte, eles deixaram o local. Roseli, esposa de Geraldo, confirmou a versão apresentada pelo marido. Como identificaram o caminhão primeiro, verificaram que estava em nome de Andressa, esposa de Dimas, que eram da cidade de Bariri. A autoridade policial determinou que verificassem que seriam as pessoas próximas a Andressa. A primeira pessoa foi Dimas, o marido e depois os irmãos dela, o João Henrique Ormo e o pai, João Ormo Neto. Pelas informações fornecidas pelas vítimas,

as características físicas condiziam com as características de João Henrique e de João Ormo Neto. Foram mostradas fotos para as vítimas, inclusive para Roseli e Geraldo, os quais tiveram contato com as partes. Geraldo viu as fotos e reconheceu Gustavo Henrique como sendo pessoa que este na chácara junto com Lucas e quando olhou a foto de João Ormo Neto disse que a pessoa era semelhante àquela que esteve no final de semana na chácara. No entanto, Roseli disse que Geraldo tinha bebido muito e que a informação prestada sobre João Ormo Neto não seria verdadeira, pois, o homem se parecia, mas não se tratava dele. Foi descartada qualquer participação de João Ormo Neto. Roseli reconheceu que este na chácara junto com Lucas, Gustavo Henrique e a namorada dele Maria Luíza, que era adolescente. As investigações continuaram e foram verificar quem eram as pessoas próximas de Lucas, naqueles dias. Sabiam da amizade de Lucas com Gustavo Henrique. Sabiam também que Lucas era próximo de Luiz Gustavo Medeiros da Silva, os quais sempre eram vistos juntos na cidade, na Benjamin Constant. Identificadas as pessoas próximas, já tinham o nome de Gustavo Henrique que havia estado na chácara e pela proximidade de Gustavo foram cruzados alguns dados com Luiz Gustavo, o qual fora investigado, um pouco antes, pois no celular de um adolescente apreendido por tráfico de drogas, foi encontrado uma conversa entre eles. Luiz Gustavo tentava recrutar o adolescente para praticar um roubo na cidade. Luiz Gustavo dizia que junto com ele estaria uma pessoa com o nome de "Veio", que seriam irmãos do PCC. Disse que jogaria uma arma na mão do moleque. A partir dessa conversa foi feita uma interceptação telefônica de Luiz Gustavo, a qual não foi positiva. Luiz Gustavo se desfez do celular. Diante das suspeitas, pegaram fotografias de Luiz Gustavo, Gustavo Henrique, de Lucas e a autoridade policial também colocou a fotografia de João Henrique e do pai, João Ormo Neto, passando a realizar reconhecimentos fotográficos e oitivas das vítimas. Seis vítimas reconheceram Gustavo Henrique sem sombra de dúvidas de ter participado da ação. Duas das vítimas reconheceram João Henrique. Mas, depois, os próprios policiais verificando as imagens viram que as características deles não se assemelhavam com nenhum dos autores. Essas pessoas que apontaram João Henrique, o fizeram, dizendo que era semelhante a um dos autores, o qual coordenava as ações e o carregamento dos caminhões. Olhando, viram que não havia nada a ver, tanto que a autoridade policial, nem o indiciou na fase policial. Após o encerramento dos atos, João Henrique, após ser citado, foi até a delegacia apresentando comprovante de que ele estaria no exterior na data dos fatos, ele e a esposa. A vítima Rubiara além de reconhecer Gustavo Henrique também apontou a fotografia de Luiz Gustavo Medeiros como um dos autores. Foi representado pela prisão e mandado de busca para a residência deles, Lucas, Luiz Gustavo e Gustavo. Nesse intervalo foram realizadas diligências, a fim de melhor identificar o caminhão e Dimas em Bariri. Policiais disseram que conheciam Dimas e que o caminhão era relacionado com a oficina dele e, por isso tinha o nome SKINAO no para-brisa. No dia em que os policiais foram até a oficina em Bariri, encontraram o caminhão, o qual estava parcialmente descaracterizado. O caminhão utilizado no roubo usava uma carroceria de graneleiro e lá já estava com carroceria de silo. O adesivo SKINÃO que estava no para-brisa, já havia sido retirado, mas outras características permaneciam, com uma etiqueta de identificação que ficava na parte traseira, onde estava escrito "qrashiru". Dimas foi questionado e disse que quem fez uso do caminhão foi Ronaldo que fez um frete de mudança e as alterações feitas no caminhão seria porque iria prestar serviços numa fazenda na cidade de Bariri. Foram até Bariri para ouvi-los, Ronaldo e Dimas. Dimas confirma que Ronaldo levou até ele um cidadão que ele conhecia como Flávio, o qual queria fazer um frete de mudança. Dimas cedeu o caminhão para que Ronaldo fizesse essa viagem, cobrando somente o diesel de Flávio. Flávio deveria dar R\$ 100,00 para Ronaldo. Segundo Dimas, Ronaldo fez a viagem no sábado. A princípio a viagem seria até Avaré, mas depois se estendeu até Fartura. Ronaldo teria ligado à noite dizendo que Flávio não iria realizar a mudança. Perguntou o que fazer. Dimas autorizou que o caminhão fosse deixado em poder de Flávio e que Ronaldo poderia voltar para Bariri. Depois, quando Flávio devolvesse o caminhão eles acertariam. Ronaldo foi questionado e confirmou as informações prestadas por Dimas. Disse que foi fazer o frete de mudança e que chegou em Avaré e Flávio disse que era mais para frente. Chegou em Fartura e Flávio disse que não iria fazer a mudança naquele dia,

somente no outro dia. Ronaldo resolveu ir embora. No domingo de manhã Flávio o levou até a rodoviária em Fartura. Pegou o ônibus até Avaré e depois até a cidade dele. Depois de alguns dias, no dia 14 de novembro, Flávio enviou uma mensagem dizendo que o caminhão estava em São Paulo, mandando a localização e que ele poderia ir buscar o caminhão. Ronaldo disse que fez uma ligação para Dimas, comunicando isso e ele mandou ir para São Paulo, buscar o caminhão. Ronaldo chegou em São Paulo no local onde Flávio havia dito que ficaria. O caminhão já estava sem adesivo SKINAO no para-brisa e que apresentava alguns danos nas maçanetas das portas. Ronaldo trouxe o caminhão para Bariri, por conta própria. Esperou a virada da semana e devolveu para Dimas. Não sabendo o que Dimas fez com o caminhão. Para Ronaldo e Dimas foi mostrada a fotografia de Lucas, os quais reconheceram a fotografia, como a pessoa que passava por Flávio. Ronaldo e Dimas faziam contato com Lucas através de dois celulares de código 11. Telefones esses que foram realizadas a quebra de sigilo depois. Continuaram as diligências. No dia 03 de dezembro a Polícia Militar abordou Gustavo Henrique, como já havia a decretação da prisão temporária dele, foi cumprida essa prisão. No dia 04 foram cumpridos os mandados de busca. Iniciaram na casa de Maria Luiza, namorada de Gustavo Henrique, em Taguaí, onde foi apreendido o telefone celular dele. Segundo Maria Luiza esse aparelho era usado de forma compartilhada entre eles. Foi apreendida uma balança de precisão, alguma porção de maconha. Depois, foram até sítio Giuliana, que é do avô de Gustavo e endereço desse. Numa gaveta, no quarto de Gustavo, quarto que foi indicado por uma senhora que estava na casa, foi localizados 24 eppendorfs contendo substância com aparência de cocaína e duas folhas desidratadas com aparência de maconha, as quais foram apreendidas. Na casa de Lucas foi apreendida uma pequena porção de maconha, o telefone celular dele e também anotações com dizeres que aparentavam ser contabilidade

de tráfico de drogas. Apurado em outro procedimento. Lucas foi questionado quando efetivado o mandado de busca referente ao roubo disse que iria se manifestar em Juízo, mantendo-se em silêncio. Maria Luiza foi questionada e disse nada saber sobre o roubo, mas teria estado na chácara de Lucas junto com Gustavo Henrique. Passaram o final de semana lá, passando o domingo junto com a família de Lucas. Dormiu na casa de Lucas de domingo para segunda-feira. Teria passado a segunda-feira, dia 12, o dia todo junto com Gustavo Henrique na casa de Lucas. Na noite do dia 12 para o dia 13, Lucas e Gustavo Henrique teriam deixado a residência, sem dar nenhuma explicação, sumiram. Tentou entrar em contato, por telefone, mas não conseguiu. Ela é Clélia, esposa de Lucas, dormiram e de madrugada Lucas e Gustavo chegaram na casa. Gustavo procurou por ela e disse que eles iriam para Sorocaba e de lá para a praia. Por volta de 4 ou 5h da manhã pegaram os veículos e deixaram a cidade. Gustavo foi ouvido e negou qualquer envolvimento com o roubo. Disse que no final de semana não esteve em Fartura, contradizendo o depoimento da adolescente Maria Luiza. Cumpriram o mandado de busca em Sorocaba na casa de Luiz Gustavo e nada de ilícito foi encontrado. Não foi possível apreender o celular, mas verificaram que foram feitas fotos recentes de Luiz Gustavo. A vítima Rubiara que já havia reconhecido Luiz Gustavo, observou as fotografias recentes dele e, novamente, confirmou tratar-se de um dos autores do roubo. Ela reconheceu Luiz Gustavo e Gustavo Henrique. A fotografia de Luiz Gustavo Medeiros também foi mostrada para outra vítima, a qual não se recorda o nome, a que foi agredida durante a ação criminosa e olhando para a fotografia disse que ele era muito semelhante aquele indivíduo que o teria agredido. Através das informações de uma das vítimas, ela pode perceber quando do roubo, dois dígitos da placa da van, que era de Guarulhos. Ficaram cruzamento de informações e identificaram essa van. Essa van chegou em Fartura no dia 12, conforme informações dos radares, e no dia 13 também trafegava pela Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna no mesmo horário e trajeto do caminhão, utilizado no roubo. Tentaram localizar a van, até mesmo na cidade de Guarulhos, onde ouviram a proprietária dela, a qual disse que a van fora comprada num leilão e que teria vendido, alguns dias antes. No entanto, não era essa a van, pois a que procuravam era clonada. Ela mostrou fotos dos laudos da van que era de sua propriedade e as características não condiziam com a van utilizada durante o roubo. Não conseguiram localizar a van utilizada no roubo, mas

provavelmente tenham clonado a placa daquela encontrada em poder de Edilaine. Analisaram os telefones celulares apreendidos e no celular de Lucas foram encontrados contatos relacionados a Gustavo Henrique e a esposa dele, também de Veião, o qual foi mencionado por Gustavo quando recrutava adolescente para roubo. No celular de Gustavo Henrique foram encontrados contatos ligados à Lucas e, também foi encontrada uma conversa, um áudio, entre ele e uma tia não identificada e, essa tia advertia de que ele não deveria voltar para a cidade de Taguaí, pois estavam ocorrendo problemas e seria provável que a polícia tivesse mandado de prisão contra ele. No entanto, ele insistia que iria voltar e ela dizia que a própria traria o carro para ele, do sogro dele, mas ele dizia que iria voltar. Num dos trechos do áudio ele dizia que Lucas estava tranquilo e estaria gastando o dinheiro dele, e que a polícia não teria ido atrás dele. Nesses casos a polícia iria atrás deles, na hora. Iria voltar porque o Lucas estaria de boa gastando o dinheiro dele. Percebia-se que eles estavam associados para praticarem o crime. Observando as imagens do roubo, com mais calma, foi possível reconhecer a imagem de Gustavo Henrique durante a ação. Era um dos indivíduos que usavam arma de fogo. Usava uma calça escura com listras brancas na lateral. A blusa que ele usava foi localizada no sítio Giuliana, a qual foi fotografada e consta nos autos. No celular de Lucas, quando foi pedida a quebra do sigilo, através da bilhetagem, viram um grande fluxo de conversas antes, durante e após a ação do roubo que ocorreu, iniciando por volta da meia noite ou meia noite e dez. Esse celular ficou ativo durante todo esse tempo. Foi possível verificar que Lucas não participou ativamente da ação, mesmo porque muito conhecido, pois a mãe dele era muito conhecida por trabalhava com jeans. A ERBS do telefone celular dele, o qual faz uso da cidade de Taguaí, foi possível constatar que o telefone dele se descola na madrugada de Taguaí, Taquarituba, Itapetininga, Sorocaba, Alumínio, até que chega em São Paulo, por volta das 11hs da manhã, ele está fazendo ligações próximo a Barueri. Mesmo local e horário, onde estava o caminhão usado no roubo e a van. Perguntado sobre quando surgiram os nomes de Ronaldo e Dimas disse que, quando procuraram a origem do caminhão. Os nomes surgiram somente quando foram buscar a origem do caminhão e foi feita a quebra dos sigilos telefônicos dos números que eles utilizavam e não obtiveram qualquer informação que os colocasse na cidade no momento do roubo. Dimas e Ronaldo reconheceram Lucas como Flávio. O nome de João Henrique surgiu por estar vinculado ao nome da proprietária do caminhão, ser irmão dessa. Durante as investigações não foi possível colher nenhuma prova que os colocasse diretamente na cena do crime. Ronaldo disse que foi procurado por Lucas, o qual se identificava como Flávio, que precisava carregar uma mudança na cidade de Avaré. Como Ronaldo não tem caminhão, mas é motorista, procurou por Dimas, explicando a situação a ele, o qual autorizou que fizesse uso de um dos caminhões dele. Dimas disse que conhecia Flávio, pois jogava baralho com ele, a algum tempo atrás. Dimas cedeu e Ronaldo fez a função de motorista desse caminhão, vindo até Avaré e depois até Fartura. Deixando o caminhão em poder de Lucas. Ronaldo participou, depois, buscando o caminhão em São Paulo. Quando Lucas o avisou por mensagem que o caminhão já estava liberado. Ronaldo disse desconhecer qualquer fato ligado ao roubo. A mudança não ocorreu. Segundo informações o caminhão veio, exclusivamente, para ser utilizado no roubo. Nas imagens da lavanderia já viam o adesivo SKINAO e quando foram ao Autoposto onde o caminhão ficou guardado no final de semana, as imagens mostravam melhores características do caminhão, como o adesivo SKINAO, a placa "qrushiru", a antena. Quando fizeram contato com Bariri, o investigador disse que Dimas, marido de Andressa proprietária do caminhão, teria uma oficina chamada SKINAO. Fizeram consulta no Facebook e constaram que ele teria uma oficina com esse nome. Conversou com as vítimas na delegacia e todas mencionaram que os agentes estavam armados. Entraram e foram rendendo setor por setor. Após, nas imagens é possível ver que ele arrebanham as mulheres que trabalhavam na passadoria, levando-as para um canto. Um dos autores que a vítima reconheceu como muito semelhante a Luiz Gustavo Medeiros, agride uma das vítimas que estava no chão, pois essa vítima estava portando um telefone celular e eles já tinha arrecadado todos os telefones celulares. Esse não havia entregue, estando no bolso e, quando encontrou o aparelho ficou bravo, dando vários chutes na barriga dessa vítima. Além das 25.000 peças que foram carregadas

no caminhão, foi subtraída a bateria de um dos caminhões da empresa, dois notebook, dois computadores e de R\$ 100,00 em dinheiro que pertenceria a vítima chamada Anderson. As vítimas relataram que após o carregamento do caminhão foram levadas a uma sala, onde foram amarrados pés e mãos, alguns amordaçados. Quando aconteceu o roubo, o depoente estava trabalhando há um ano na cidade e não conhecia Lucas, num havia tido contato pessoal com ele. O tinha visto algumas vezes, acompanhado de usuários de drogas e envolvidos com crimes. Como é o caso de Luiz Gustavo Medeiros que se intitulava na rua como disciplina do PCC. Sempre viam Lucas da companhia dele. No entanto, nunca soube de fatos que o envolviam, ou presenciou. A adolescente quando ouvida, estava acompanhada pela mãe. A participação de João Henrique Ormo foi um equívoco. Perguntado sobre a participação de Dimas e Ronaldo disse que pelas quebras de sigilo de dados e cruzamento de informações não possível verificar qualquer informação que Dimas e Ronaldo estivessem envolvidos na ação, somente com Lucas. Apesar de ser estranho o fato de Dimas deixar o caminhão em posse de Lucas, com a condição de entregar depois, não tomar nenhuma providência quando encontrou o caminhão em São Paulo, faltando peças ou descaracterizado. Outras relações não. Sobre o teor da conversa de Dimas e Lucas disse que, lembra desse fato, mas o áudio era muito ruim. Não conseguiam entender nenhum dos lados. Não dava para saber a fonte dessa conversa. Lembra que foi comentado, onde Dimas teria falado com Lucas. Onde Lucas se justificava que pagaria todo o prejuízo que teria dado a ele e que era culpa dele, não havia nada com Dimas. Soube pelo advogado e por Dimas, o teor. Sobre as fotos apresentadas para as testemunhas, se foi apresentada foto de Ronaldo disse que foram apresentadas fotos de Dimas e de Ronaldo para todas as testemunhas e vítimas. A foto de Dimas não foi reconhecida por ninguém e de Ronaldo foi reconhecida por Roseli como a pessoa esteve na propriedade na companhia de Lucas no sábado a noite e deixou a propriedade no domingo de manhã (gravação audiovisual).

No mesmo sentido disse a testemunha Ari Sebastião da Silva que depois de lavrado o boletim de ocorrências foi apresentada a filmagem da ação dos roubadores. Foram usados dois carros, um caminhão mercedes e uma van. Souberam que o caminhão ficou estacionado no posto Bremen. Averiguaram as filmagens e confirmaram essa informação. Uma das pessoas que ajudou na manobra do caminhão e ficou esperando era Lucas do Nascimento. Obtiveram informações de que Gustavo estaria envolvido nesse roubo, juntamente com Luiz Gustavo, conhecido como Sorocaba. E que eles, nesse final de semana, haviam pernoitado no rancho que seria da mãe de Lucas. Confirmaram essa informação com a pessoa que alugava esse rancho. Apresentaram fotos de Lucas e Gustavo a pessoa que aluga o rancho e essa reconheceu como as pessoas estavam naquela noite, na casa dela, pernoitando. Apuraram a procedência do caminhão e consultaram as pessoas envolvidas no caso, dono do caminhão e suposto motorista. Foi confirmado com o motorista que ele veio com o caminhão. A foto dele foi apresentada a mulher que mora no rancho e ela o reconheceu como uma das pessoas que havia pernoitado lá. Foram apresentadas fotos dos suspeitos a funcionários da lavanderia. A maioria das vítimas reconheceu como as pessoas envolvidas Gustavo e o Luiz Gustavo, que teriam praticado o roubo naquela noite. Pesquisaram através de radares, o horário em que o caminhão chegou em Fartura, naquela noite e no outro dia, o roubo, foi detectado na Marginal Pinheiros, sentido Ayrton Senna. O caminhão teria chegado no dia anterior ao delito. Ficado à noite no posto. O caminhão teria sido visto na rua da casa de Lucas. A pessoa que passou a informação viu a placa do caminhão e viu que era de Bariri e um dos funcionários anotou que a placa tinha final 10. Através as pesquisas acabaram chegando até o caminhão. Ronaldo teria sido reconhecido pela mulher que alugava o rancho do Lucas, com uma das pessoas que passou a noite lá. Gustavo foi reconhecido também. Luiz Gustavo não se recorda. Parece que duas pessoas reconheceram que João Henrique Ormo teriam as característica de um dos roubadores, mas com dúvidas. Fizeram diligências até a cidade de Bariri e foram ouvidos Ronaldo e Dimas. A história de Ronaldo é que ele teria sido procurado por uma pessoa de nome Flávio que era Lucas, mas conhecido como Flávio pois jogaram bola junto no passado. Esse Flávio queria um caminhão para fazer mudança. Como Ronaldo conhecia Júnior, apresentou-o, mas Júnior também conhecia Flávio do passado por jogo de cartas. Júnior acabou emprestando o

caminhão. Ele pagaria R\$ 100,00 para o motorista e a despesa do combustível. Esse caminhão foi localizado em São Paulo, na marginal, sendo levado para Bariri e depois, não saber se foi descaracterizado, trocada a carroceria por outra. Sobre a participação de Dimas e Ronaldo disse que, na verdade, ficou duvidosa a participação de emprestar um caminhão a uma pessoa desconhecida, a troco de R\$ 100,00 a ser pago ao motorista. Somente aparecem na investigação no momento do empréstimo do caminhão, esse o nexa da investigação. Perguntado se houve algum contato telefônico com eles disse que, a parte técnica de levantamentos telefônicos foi feita pelo policial Paulo. Perguntado se sabe dizer qual a ligação entre Flávio, que era Lucas e Ronaldo, se havia outra ligação disse que, não. Perguntado se o caminhão foi trazido para Fartura no sábado, qual o dia do assalto, disse que na madrugada de segunda feira, chegou praticamente menos dois dias. Luiz Gustavo foi reconhecido por duas vítimas do roubo (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha Lorindo Paulo da Silva, disse que é funcionário da Lavanderia Pires, a qual se situa na Chácara Maislândia, neste município. Trabalha no turno da noite. No dia 13/11/2018, por volta das 00:00, estava na área externa da empresa se dirigindo a uma mina d'água para ligar uma bomba, quando então foi rendido por um indivíduo que portava uma arma de fogo na mão. O indivíduo era de estatura mediana, magro e aparentava uns vinte e poucos anos de idade. Ao perceber o indivíduo dizendo para que parasse, olhou para trás e notou o indivíduo lhe apontando a arma de fogo. O indivíduo disse: abaixa a cabeça, me acompanha e senta com o pessoal lá dentro. Obedeceu a ordem e foi até onde os outros funcionários estavam todos deitados no chão. Então ficou sentado em um canto. Notou que havia cerca de seis bandidos executando o roubo dentro da empresa. Os bandidos retiraram os telefones celulares de todos os funcionários. Um dos funcionários de nome ismael não entregou o telefone celular e então algum tempo depois um dos assaltantes encontrou o telefone celular no bolso dele e então em forma de represália o agrediram com fortes chutes. Depois de algum tempo os assaltantes obrigaram os funcionários a ajudarem a carregar as peças de jeans em um caminhão e em uma van. Na ocasião um dos assaltantes queria um isqueiro e então um dos funcionários apontou para o depoente, dizendo que o depoente teria um isqueiro. ; que, então o assaltante pegou o isqueiro. Depois o assaltante quis cigarro e então o depoente disse que tinha apenas uma bituca de cigarro de palha, bituca esta que o assaltante pegou para ele. Ajudou a carregar o caminhão e a van. O carregamento era coordenado pelos assaltantes, os quais estavam todos armados. Todos os indivíduos estavam armados. O caminhão era da marca mercedes, vermelho, carroceria de madeira com lona. A van era de cor branca e antiga. Depois que carregaram o caminhão e a van, os assaltantes levaram os funcionários, homens e mulheres, para o escritório e deixaram todos num canto. Chamaram os funcionários um por um e amarraram as mãos, pés e amordaçaram. Um dos indivíduos, o qual usava uma blusa de capuz, apontou a arma aos funcionários e proferiu ameaças. Foram levados para o escritório e amarrados, foi possível perceber que o caminhão deixou o local. Recorda-se de ter visto apenas dois assaltantes após a saída do caminhão. Passado algum tempo os dois indivíduos fizeram ameaças de que se gritassem ou tentassem fugir iriam dar tiros e então em seguida deixaram o local com a van. Não conseguiu ver todos os assaltantes. Viu nitidamente o rosto do assaltante que pegou o isqueiro e o cigarro de palha. Este era magro, alto, branco e aparentava uns vinte e poucos anos de idade. Neste ato ao observar fotografias na unidade policial, reconhece o indivíduo citado como sendo Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado, RG 50.679.357 ssp/sp. Questionado se conhece Lucas Nascimento, filho da Lúcia da Lunacs, informa que sim e que há algum tempo viu uma van semelhante a que foi utilizada no assalto, estacionada defronte a casa de Lucas. Durante o assalto os bandidos diziam que era para manter a cabeça baixa e que não era para olharem para placa dos veículos, no entanto conseguiu ver que a van era da cidade de Guarulhos e conseguiu guardar os caracteres numéricos, os quais são 5719. Após uma meia hora do término do assalto conseguiram se soltar e então saíram procurando ajuda. Os bandidos levaram o carro de uma das funcionárias de nome Alessandra e o abandonaram a alguns metros da empresa. Os telefones celulares dos funcionários foram deixados no interior do

veículo de Alessandra. Os bandidos chegaram a avisar que não levariam o carro e que apenas o deixariam a alguns metros do local (fl. 25). Em juízo a testemunha Lorindo Paulo da Silva disse que chegaram armados. O depoente trabalha do lado fora. Não sabe como foi abordagem quando eles entraram. Depois pegaram-no do lado de fora, trazendo-o para dentro. O depoente trabalha na caldeira e no tratamento de água. Não viu a abordagem dentro, pois estava do lado de fora. Como estava saindo para ir até a mina, eles o viram. Abordaram e trouxeram para dentro. Diziam que não queriam nada deles, só queriam as coisas do patrão. Só queriam as roupas mesmo. Eles pegaram todos os celulares e quando estavam na saída, colocaram dentro de uma sacola e colocaram no carro. O depoente não estava com celular. Não sabe se haviam veículos estacionados próximos a lavanderia. O depoente foi obrigado a fazer a carga do caminhão e da van. A van era branca e o caminhão era vermelho. A ação toda deve ter durado por volta de duas horas. Eram seis pessoas envolvidas em toda a ação. Alguns estavam com blusão e toca na cabeça. O rosto estava descoberto. Não conseguiam ver o rosto, porque eles mandavam olhar para baixo. É difícil reconhecer qualquer um deles, foi muito rápido e fica com medo também. Estava indo na bomba de água, quando foi abordado por um deles. Um deles pediu cigarro, esse o depoente conseguiu ver mais ou menos. Na delegacia reconheceu um deles, mas não lembra do nome. Viu uma fotografia. Reconheceu como a pessoa que pegou um cigarro do depoente. Ismael era funcionário. Ele foi agredido lá. Não sabe se ele esqueceu o celular no bolso na abordagem. Um dos bandidos achou o celular dele. Deram um soco na costela e no braço dele, porque ele tinha escondido o celular. Depois que carregaram o caminhão tiveram as mãos e os pés amarrados e passada fita na boca. Acha difícil identificar hoje, mas época da delegacia reconheceu (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha EVERTON CARVALHO, disse que é funcionário da Lavandeira Pires desde Janeiro de 2018. Sempre trabalhou no turno da noite, das 17hs às 02h. Na ocasião dos fatos, estava trabalhando quando lá chegou um indivíduo armado e mandou que todos deitassem. Esse indivíduo estava vestindo uma blusa de frio com capuz e pode ser descrito como magro, aparentando a idade de 25 anos, rosto fino. O depoente e os demais funcionários obedeceram tal determinação e permaneceram deitados no interior da lavandeira, sendo vigiados pelo referido indivíduo. Juntamente com esse indivíduo haviam outros, sendo que um deles aparentava ser menor de idade. Em certo momento chamaram alguns dos funcionários para abrirem o portão da lavandeira e também para carregar uma van que lá adentrou. A van foi carregada com roupas que estavam na lavanderia. Após carregarem a van, os funcionários retornaram para junto do depoente e demais colegas, mas poucos minutos depois, novamente foram chamados para carregarem um caminhão que lá chegou, também com as roupas que lá estavam. Nesse momento o depoente também teve que ajudar no carregamento. Nessa ocasião, o depoente recorda-se de um indivíduo descrito como entroncado, cabelo raspado, branco, olhos claros, aparentando a idade de 35 ou 45 anos e que coordenou o carregamento que parecia ser o mesmo era quem mais entendia de como o caminhão funcionava e como deveria ser carregado. Além dos indivíduos mencionados, o depoente também recorda-se de um outro indivíduo, descrito como aparentando menos de 25 anos, pele bem clara, cabelos pretos lisos, magro, 1,80 m de altura, o qual aparentemente tinha conhecimento sobre os cortes de roupas que estavam ali, sobre o que eram roupas prontas e o que eram para lavar. Depois de carregarem o caminhão, foram levados de volta ao interior da lavanderia e amarrados com barbantes e fita isolante. Em seguida os roubadores deixaram o local e apaziguados os ânimos, os funcionários conseguiram se soltar e acionar o patrão e a Polícia Militar (fl. 23).

Em juízo a vítima Everton Carvalho disse que estava trabalhando normal. Foi abordado por um rapaz alto, que estava com uma blusa de frio. Foram rendidos. Mandaram que deitassem no chão. Teve o primeiro carregamento de um van, mas o depoente continuou deitado. Depois, quando foi para carregar o caminhão o depoente foi levado para ajudar. Terminaram de carregar o caminhão, ficaram um tempo sentados. Mandaram que fossem para o escritório. Levaram para cima e foram embora. Tudo era feito com ameaça, apressava e pressionando quando carregavam. O depoente

viu a pessoa que os abordou, um que ficava no caminhão, ficou outro vigiando na secadora enquanto estavam deitados e na hora que estavam na parte de cima, apareceram dois ou três. Não sabe especificar quantos. Aquele que abordou estava com arma em punho. Participou do carregamento no caminhão, da van não. Não chegou a ver a van, pois já havia saído. O caminhão era uma mercedes vermelho. Depois que carregaram o caminhão foram para o escritório. Foram colocados em um banheirinho, no corredor e levados para a sala, onde foram amarrados as mãos, pés e passavam fita na boca. O tempo da ação foram entre duas ou três horas. Não se consegue reconhecer hoje, em virtude do tempo e as mudanças que as pessoas tem. Nas fotos mostradas na delegacia, havia um que era relativamente parecido com um deles, mas a foto que mostraram era diferentes. Era o careca. Na foto tinha cabelo. Pela foto, haviam algumas características parecidas, mas pela foto não dava para afirmar que era aquele (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha RUBIARA ANDRESSA BARROZO, disse que é funcionária da Lavanderia Pires. Na madrugada do dia dos fatos, seis elementos desconhecidos entraram armados na lavanderia e renderam todos os funcionários. Sob a mira de armas, os funcionários homens foram obrigados a carregarem peças de roupas e computadores no caminhão, enquanto as mulheres ficaram deitadas no barracão. Após finalizarem o carregamento, todos os funcionários foram levados até o escritório e amarrados e os ladrões foram embora. Na delegacia a declarante reconheceu a foto de dois dos indivíduos que cometeram o roubo. Em outra oportunidade disse que ratificava os depoimentos prestados anteriormente. Observando as filmagens do roubo, pôde afirmar que a pessoa que reconheceu como sendo GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO trata-se da pessoa que aparece nas filmagens usando uma calça preta com listras brancas na lateral. Teve contato com apenas três indivíduos, sendo que pôde ver o rosto dos dois que reconheceu e o terceiro não foi possível visualizar o rosto com nitidez (fl.30 e 132).

Em juízo a testemunha Rubiara Andressa Barrozo disse que estava lá, trabalhava na lavanderia. Foram abordados era quase meia noite. A depoente estava passando roupas, na última mesa. Chegou uma pessoa, primeiro, que mandou que todos se abaixassem e dizia que só pegar o que estava no seguro. Abaixaram, depois mandaram que sentassem perto das secadoras e eles foram catando as coisas e sacolando. Pegaram os meninos para ajudar a carregar o caminhão. A depoente disse que eram quatro ou cinco pessoas envolvidas na ação, bem correndo. Eles estavam com arma de fogo. Não ajudou a carregar os veículos do lado de fora. Viu somente o caminhão, foi muito rápido não sabe se azul ou vermelho. Eles mandaram passar correndo e de cabeça abaixada. Foram enfileirados e colocados dentro de um quartinho. Eles estavam com o rosto descoberto, normal. Chegou a reconhecer um na delegacia. Quando reconheceu teve dúvidas. No dia da delegacia reconheceu mais ou menos uma pessoa. Perguntado a depoente que na delegacia reconheceu duas pessoas disse que, mostraram fotos para a depoente. Não era certeza, achava que estava lá, mais certeza do que não. Questionada que teria condições de reconhecer hoje disse que sim, poderia reconhecer (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha ALESSANDRA MARIA RECORDE, disse que trabalha no período noturno. No dia 12/11/2018, às 23:50, estava trabalhando no setor de passadoria, ocasião em que foi surpreendida por um indivíduo armado, o qual anunciou que tratava-se de um assalto. Após ser rendida, junto de outros funcionários, foram levados para uma área entre os cestos e a secadora. Um apenas conversava. Depois chegou um outro e passou a revistar os funcionários e retirou os telefones celulares. As mulheres não foram revistadas, mas também entregaram os telefones para os assaltantes. Um dos funcionários, Ismael, não entregou o telefone, ocasião em que ao ser revistado por um dos assaltantes, este encontrou o aparelho e o agrediu com chutes. Num determinado momento um dos indivíduos perguntou quem sabia abrir o portão e então o funcionário José disse que sabia e foi com eles para abrir. Depois voltaram e perguntaram de quem seria o veículo VW/Fox que estava estacionado. Referido veículo pertence a depoente. Os indivíduos pediram a chave do veículo e então foi indicado que a chave estava no armário.

Depois de algum tempo os indivíduos separaram os homens das mulheres dizendo que os mesmo deveriam agilizar o carregamento do caminhão. Então os homens foram levados até o caminhão e as mulheres ficaram deitadas. Depois do carregamento do caminhão e da van, todos os funcionários foram levados ao escritório, onde foram ameaçados por dos assaltantes. No trajeto pode ver que o caminhão era vermelho. Os assaltantes tiram fotografia das identidades dos funcionários e proferiram ameaça, alegando que não era para ninguém reconhecê-los, pois teriam suas fotografias e voltaria se necessário. Antes de deixarem o local os assaltantes amarraram os pés e mãos de todos os funcionários. Os indivíduos deixaram o local e então os funcionários quando perceberam que os assaltantes tinham ido embora, saíram da sala e ligaram para o patrão. Os indivíduos abandonaram o carro da deponete nas proximidades da cidade. Os telefones celulares dos funcionários foram deixados no porta-malas do carro. Ao observar fotografias de suspeitos, reconhece sem sombra de dúvidas a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como sendo a fotografia de um dos assaltantes, o qual teve mais contato (fl. 64). Em juízo a vítima Alessandra Maria Recorde disse que eles entraram, abordaram todos e pediram para que os meninos carregassem a carreta para eles e as amarraram. Chegaram por volta das quinze para a meia noite. As 2h15 foram amarradas e eles levaram tudo. Trabalhava na lavanderia. É assistente de lavanderia. Na hora do assalto estava em frente a mesa, pois dobra as roupas da passadoria. Estava indo ao banheiro, olhou para trás viu um grande monte de roupas e foi pegar. Escutou um grito. Olhou e viu um dos indivíduos com a arma apontada, já abordando. Viu dois que abordaram as passadeiras e mais dois quando estavam todos abaixados, quando pegaram os documentos para tirar foto. Na hora de sair do barracão para ir ao escritório, saindo pelo pátio viu mais quatro. Dentro da salinha enquanto estavam amarrando estavam em seis. Foi amarrada. Viu que eles empunhavam arma de fogo. Pegaram o carro da depoente para fuga. A van era branca. A carreta era laranja avermelhado. Viu o rosto vagamente. Perguntado se reconheceu um dos agentes na polícia disse que sim. Quando reconheceu tinha certeza. Perguntada se estaria apta a reconhecer disse que achava que sim. Depois que carregaram a carreta, amarraram as pessoas, quando estavam indo embora. Amarraram, ficaram um tempo com eles. Ismael era funcionário lá. Bateram nele, porque acharam o celular com ele. Eles haviam pedido o celular e foram revistar os meninos e encontram o celular de Ismael (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha MARIA LUIZA ZANARDI LEITE, disse que conhece Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado há uns sete meses e no início do mês de novembro passaram a namorar. Logo no início do namoro passou a dormir na casa de Gustavo no Sítio Giuliana. O sítio pertence ao avô de Gustavo. Como Gustavo estava sem carro emprestaram o veículo do genitor da declarante. Na noite do dia 10/11/2018 Gustavo recebeu ligação de Lucas, o qual o convidou para um churrasco numa chácara em Fartura. Quando foram para chácara precisaram deixar o carro numa estrada de terra, pois o mesmo estragou. Lucas foi até o local usando um Fiat Uno de cor branca e levou a declarante e Gustavo para a chácara. Ao chegar na chácara percebeu que havia mais pessoas no local, pois junto de Lucas estava um homem que ele chamava de véio e um outro. Não conversou com tais pessoas, pois Gustavo pediu que ficasse dentro da casa. Chegou a conversar com a moradora da casa. Lá havia uma van de cor branca e viu que a placa da van era da cidade de Guarulhos/sp. Dormiram no local e no dia seguinte de manhã a esposa de Lucas apareceu. A esposa de Lucas chama-se Clélia. Foi chamado um mecânico para consertar o carro que haviam deixado na estrada e em seguida voltaram para cidade e foram para casa de Clélia e Lucas. Não sabe para onde foram os outros homens e a van. Foram levados até o carro estragado pela esposa de Lucas. Depois foram para casa de Clélia e lá almoçaram. Na tarde de domingo foram para represa e depois voltaram e dormiram na casa de Clélia. No domingo à noite Lucas e Gustavo saíram juntos e voltaram somente de madrugada e não deram satisfação de onde tinham ido. Dormiram na casa de Clélia e passaram a segunda-feira toda no local. Na segunda-feira à noite, dia 12/11/2018, novamente sem dar explicações Gustavo e Lucas saíram. Ficou na casa com Clélia. Em um dado momento Clélia pediu que fosse até a esquina da casa para pegar a rede wi-fi da

vizinha e então ligar para Lucas e Gustavo, pois estavam preocupadas com a demora deles. Não conseguiu fazer contato com eles. Então dormiram e na madrugada do dia 13/11/2018, terça-feira, Gustavo e Lucas chegaram na casa e então Gustavo disse que iam para Sorocaba e em seguida para praia. Por volta das 05:00 da madrugada saíram da casa de Lucas e foram para Sorocaba, usando o carro do genitor da declarante. Em Sorocaba passaram na casa da avó de Gustavo e lá ficaram um dia. Gustavo tinha cerca de três mil reais em seu poder. Gustavo alugou um apartamento no Guarujá/sp e então foram para lá. Ficaram cerca de duas semanas na praia. Depois de uns dois dias chegou na praia um primo de Gustavo, o qual chama-se Leonardo. Leonardo chegou no local e entregou cerca de dois mil reais para Gustavo o qual disse que era pagamento de um empréstimo. Leonardo ficou um dia no local e estava acompanhado da namorada Luana. Depois de alguns dias chegou no local um casal com crianças, os quais ficaram no apartamento do lado. Não sabe o nome do homem, mas recorda-se que a mulher chamava Sueli. A cerca de uma semana voltaram da praia e ficaram na casa da avó e da mãe de Gustavo em Sorocaba. Ontem resolveram voltar para Taguaí. Chegaram em Taguaí por volta das 17:00 e foram para o sítio de Gustavo. Enquanto lavava roupas, Gustavo ficou dormindo. À noite vieram para cidade, na casa dos pais da declarante Quando deixavam a casa Gustavo foi abordado por Policiais Militares, os quais disseram que havia um mandado de prisão contra ele. Gustavo foi levado para delegacia de polícia de Fartura. Nesta manhã policiais civis realizaram buscas em sua casa e lá encontraram uma balança de precisão e um dichavador com resquícios de maconha. Também apreenderam o telefone celular que usava de forma compartilhada com Gustavo. O telefone apreendido possui dois chip, um da claro de número (11)99173-7625 e outro da tim cujo número não sabe informar. A balança encontrada pertence a Gustavo e acredita que pegou ela enganada quando pegou as roupas na casa dele ontem. O dichavador com resquícios de maconha pertence a Gustavo, pois fumam maconha juntos. Não usa cocaína. Gustavo também não usa cocaína. Nada sabe a respeito dos pinos de cocaína encontrados no quarto de Gustavo. O aparelho celular apreendido está sendo usado há mais de um mês, desde quando começou a namorar Gustavo. Nada sabe a respeito do roubo ocorrido na lavanderia de Fartura. Gustavo não fez nenhum comentário a respeito do roubo. Não conhece Ronaldo de Souza Xavier ou Dimas Cava Júnior. Não viu o caminhão vermelho que dizem ter sido usado no roubo. Quando esteve na chácara no dia 10/11/2018 não viu armas de fogo, nem mesmo ouviu comentários sobre armas. A pessoa que era chamada de véio tinha aproximadamente uns cinquenta anos de idade, de estatura mediana, cabelos curtos e branco; magro, de pele branca (fl. 71).

Em juízo a testemunha Maria Luiza Zanardi Leite disse que ficou sabendo somente depois que ele foi preso. Namorava Gustavo. Namorou com ele por três meses. Dormiram no sítio Giuliana, do avô dele. O sítio era do avô de Gustavo. Só "posava" nos finais de semana. Não se lembra com churrasco. Fizeram um churrasco no sítio do avô dele. Não sabe se Lucas ligou para ele. No churrasco estavam a depoente e ele, somente os dois. Perguntado se a depoente lembrava do carro ter estragado na estrada disse que, não se lembra. Perguntado sobre um Fiat Uno disse que não, pois ele estava com o carro do pai da depoente, um gol. Advertida sobre as penalidades do cometimento de ato infracional de falso testemunho. Perguntado novamente sobre o Fiat Uno branco disse que era da mulher de Lucas. Perguntado quem teria vindo com o carro disse que, não se lembra. Perguntado sobre a van branca de Guarulhos disse que, no sítio viu que chegou uma perua que era do avô dele. Disse que não viu a Van que chegou com outros homens. Foi lido um trecho do depoimento prestado pela testemunha na fase policial. Disse que a esposa do Lucas foi lá com o filho dela. Não se lembra de ter ido ao rancho para dormir. Esqueceu o nome da esposa de Lucas. Foi dito se era Crélia, disse que acha que sim, ou Cráudia. Gustavo e Lucas saíram e disseram que iam comprar lanches, mas não voltaram com os lanches. Saíram Gustavo e Lucas. Ficaram a noite fora. Lido novo trecho do depoimento prestado na delegacia. Foi na frente para pegar o wiffi da vizinha. Ligou, mas somente dava caixa postal. foram a depoente e Gustavo para Sorocaba, iam ficar na casa da avó dele, passar o final de ano. Iam ficar ate o pai da depoente pedir o carro, era um gol. Disse que Gustavo estava com R\$ 500,00. Perguntado porque disse na delegacia que ela tinha R\$ 3.000,00 disse que era usuária e talvez tenha falado coisas

demaís. A depoente era muito sozinha. Ele havia prometido ser uma boa pessoa para a depoente e não foi. Ele alugou um apartamento na praia, não sabe quanto foi pago. Leonardo chegou na praia onde a depoente e Gustavo estavam. Não lembra de ter dito na delegacia que Leonardo teria entregue dinheiro para Gustavo. A pessoa que acompanhava Leonardo era a mulher dele. Voltaram para Sorocaba e depois Taguaí. Foi ao sítio buscar suas coisas. Pegou suas coisas e colocou dentro do carro do pai. No outro dia, estava tudo bagunçado em seu quarto, não tinha levantado e os policiais foram até a sua casa. Ele não falou nada do roubo (gravação audiovisual).

Na fase policial, a testemunha ISMAEL GABRIEL DE PAULA, disse que trabalha como ajudante geral na empresa Lavanderia Pires. No dia 13/11/2018, acreditando era por volta das 00:00, estava trabalhando no setor de secagem de roupas, juntamente com outros funcionários, quando então notou que uns quatro homens armados invadiram o local e anunciaram que tratava-se de um assalto. Ao chegarem os ladrões apontaram a arma para todos os funcionários e mandaram que todos deitassem no chão. Os ladrões também determinaram que todos os telefones celulares fossem entregues a eles. Em um dado momento um dos ladrões mandou que se virasse e não olhasse para ele, ocasião este que ao se virar sentiu que seu telefone estava no bolso traseiro, e então tentar pegá-lo para entregar aos bandidos, um deles percebeu e pensou que estivesse tentando fazer uso do aparelho. O bandido ao perceber que estava pegando o telefone celular do bolso lhe apontou a arma de fogo e lhe deu vários chutes na região do tórax e no braço. Na ocasião pensou em reagir e chegou a sentar no chão para se levantar, no entanto o ladrão colocou a arma em sua cabeça e em seguida empurrou sua cabeça, vindo a batê-la contra o chão. Quando estava sendo agredido um dos ladrões se aproximou e advertiu o agressor dizendo que estavam ali apenas para levar os cortes de roupa. Passado algum tempo os ladrões separaram os homens das mulheres e levaram os homens para fora para carregarem o caminhão. Não ajudou a carregar a van, nem mesmo viu ela no local, pois quando a mesma foi carregada ainda estava no setor de secagem de roupas. Ajudou a carregar o caminhão. Viu que o caminhão era da marca Mercedes Benz, de cor vermelha. Quando dos fatos percebeu que o chefe do bando era um homem que trajava calça jeans e camiseta polo, este que era branco e calvo. Referido homem a todo tempo coordenava a ação e tirava fotografia dos cortes de roupa e as enviava por telefone celular. Referido homem também conversava a todo tempo no telefone celular. Os ladrões pegaram os celulares de todos os funcionários e depois os deixaram no interior do veículo de Alessandra, veículo este que foi subtraído do local e abandonado no início da Rua Mario Stella, saída da estrada que leva a lavanderia. Depois que carregaram o caminhão, os ladrões reuniram os funcionários e levaram de um em um até o escritório. No escritório foi amarrado junto dos demais funcionários e então os ladrões deixaram o local, ocorrendo que um deles disse que se alguém gritasse ou tentasse escapar iriam retornar e matar a todos. Neste ato ao observar fotografias de suspeitos apontou para fotografia de LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA, vulgo SOROCABA, como sendo muito semelhante a do indivíduo que participou do roubo e que o agrediu durante a ação criminosa. Devido a agressão sofrida quando do roubo sentiu dores no braço direito e na região do tórax, no entanto não procurou atendimento médico (fl.226).

Em juízo a vítima Ismael Gabriel de Paula disse que estava lá no dia 13 de novembro. Trabalhava na lavanderia, secando roupas. Chegaram por volta da meia noite. Estava dobrando roupas. Chegaram com a arma nas mãos, quando viram já estavam pertinho, apontando para os funcionários. O depoente viu quatro pessoas. Depois chegaram mais. Ao todo estavam em seis pessoas. Quando chegaram mandaram que deitassem no chão. Todos deitaram. O depoente viu a arma de fogo. Mandaram outras pessoas carregarem as roupas. O caminhão estava na porta para ir viajar, estavam faltando alguns cortes para completar. Era para as outras pessoas ajudarem a carregar tirar do caminhão e passar para a van. Terminaram de carregar a van. Mandaram que o depoente se levantasse para ir ajudar a carregar o caminhão. Era um mercedes vermelho graneleiro. Alguns estavam de capuz e outros com rosto descoberto. Viu o rosto de dois deles. Reconheceu só um por foto na delegacia. Foi a pessoa que agrediu o depoente. Quando foi abordado, pediram que deitassem no chão

e perguntaram se tinha celular. O depoente falou que não tinha. Quando virou de bruços, percebeu que o celular estava no bolso de trás. Foi colocar a mão no bolso para retirar o celular, ele chutou a costela e o braço. Tomou o celular do depoente. Pegaram os celulares de todos os funcionários. Ficaram com os celulares com eles e quando saíram colocaram no porta-malas do carro da Alessandra. Depois que carregaram o caminhão levaram todos para o escritório, onde foram amarrados e tapada a boca. Conseguiria reconhecer a pessoa que viu a foto na delegacia (gravação audiovisual).

Na fase policial, o informante JOSÉ LUIZ VICENTE XAVIER, disse que é funcionário da Lavanderia Pires há oito anos e que sempre trabalhou no turno da noite, das 17 às 02h. Na ocasião dos fatos, estava trabalhando quando lá chegou um indivíduo armado e mandou que todos deitassem. Esse indivíduo vestia blusa de freito com capuz e pode ser descrito como magro, aparentando a idade de 25 anos, rosto fino. O depoente e os demais funcionários obedeceram a tal determinação e permaneceram deitados, no interior da lavanderia, sendo vigiados pelo referido indivíduo. No ato da abordagem, um outro indivíduo acompanhava o que os abordou. Entretanto, não tem meios de descreve-lo. Em certo momento, o indivíduo que os rendeu mandou que abrissem o portão da lavanderia, o que foi feito pelo depoente. Logo em seguida adentrou uma van de cor branca. O indivíduo que acompanhava o que os abordou, inicialmente, determinou que a van fosse carregada com roupas que estavam na lavanderia. O depoente e outros funcionários carregaram a van e voltaram para dentro da lavanderia. Logo em seguida, lá chegou um caminhão e o depoente e demais funcionários foram chamados para ajudar a carrega-lo. Havia um rapaz que coordenava como o carregamento deveria ser feito, mas o depoente também não tem como descreve-lo ou reconhece-lo, esclarece que em certo momento, o indivíduo que os abordou mandou que o depoente retirasse a bateria do caminhão da empresa e entregasse a ele. O referido indivíduo pegou a bateria, colocou no veículo do depoente, deixou o local, mas logo retornou e lá deixou o veículo. Não sabe informar o que foi feito da bateria retirada do caminhão da lavanderia. Após realizarem o carregamento do caminhão dos roubadores, o depoente e demais funcionários foram levados de volta para o interior da lavanderia e amarrados com barbantes e fita isolante. Em seguida os roubadores deixaram o local e apaziguados os ânimos, os funcionários conseguiram se soltar e acionaram o patrão e a Polícia Militar (fl.18).

Em juízo o informante José Luiz Vicente Xavier disse que trabalha na lavanderia. Foram abordados pelos indivíduos, na hora do jantar, por volta de 21h30. Estava trabalhando, quando eles chegaram. Não viu a entrada deles. Na abordagem inicial foram duas pessoas. Depois foram mais. Sabe que foram mais de dois. Na hora da abordagem eles falavam que era para olhar para eles. Abaixaram a cabeça. Foram subtraídas roupas. O depoente ajudou a carregar as roupas. Havia uma van e um caminhão. Ajudou a colocar as peças de roupas no caminhão. A van era branca. Estavam armados. Eles mandaram os funcionários carregarem as roupas e mandaram que o depoente retirasse a bateria do caminhão. Eles amarraram, dentro do escritório, o depoente e dos demais funcionários com fitas. Foram embora e o depoente nem viu que saíram. Um dos funcionários conseguiu se soltar e chamou o patrão e a polícia. Não sabe dizer quanto tempo durou essa situação, mas acha que foi tempo (gravação audiovisual).

Na fase policial, o informante Paulo Pereira dos Santos, disse que trabalha na lavanderia pires, no período noturno, na passadoria. No dia 13/11/2018, por volta das 00:00, ocasião em que estava trabalhando, indivíduos entraram no local e anunciaram que tratava-se de um assalto e em seguida passaram a render os funcionários e os levaram para uma área que fica entre os cestos e a secadora. Em seguida pegaram o telefone celular dos funcionários e pediram as chaves do carro que estava estacionado no pátio, carro este de Alessandra. O funcionário Ismael não entregou o telefone celular e então quando um dos assaltantes encontrou o aparelho e veio a agredir Ismael. Na ocasião os homens foram obrigados a ajudar os assaltantes a carregar o caminhão e a van. Ajudou a carregar roupas para o interior da van e depois ajudou a passar a carga que estava no caminhão da empresa para o caminhão dos assaltantes. A van era de cor branca. O caminhão era vermelho e usava

lona escura. Não viu a placa de nenhum dos veículo. Todos os assaltantes estavam armados. Os assaltantes a todo tempo diziam que não era para olhar para o rosto deles. Havia de cinco a seis pessoas executando o roubo. Depois que terminaram de carregar o caminhão e a van, todos foram levados para o escritório da empresa, onde foram ameaçados e amarrados pelos pés e mãos. Neste ato ao observar fotografia de suspeitos, reconhece sem sombra de dúvidas a fotografia de Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado, como sendo a de um dos assaltantes, pois este foi um dos assaltantes que rendeu os funcionários na passadoria (fl.55).

Em juízo o informante Paulo Pereira dos Santos disse que trabalhou na Lavanderia Pires. No dia dos fatos estava trabalhando lá. Eles chegaram por volta da meia noite. O depoente estava carregando o caminhão. Estava dentro. Eles entraram na chácara dizendo que era para que todos deitassem, pois era um assalto. Viu a arma de fogo. Entraram no local, por volta de cinco pessoas. Diziam que havia mais pessoas do lado de fora. Alguns estavam encapuzados e outros não. O assalto demorou bastante tempo. Eles subtraíram muitas roupas. Eles fizeram os funcionários carregarem. Eles estavam com uma van e um caminhão. A van era branca e o caminhão era meio vermelho. Só viu as cinco pessoas que estavam dentro. Não viu mais ninguém quando foi carregar o caminhão do lado de fora. Eles pegaram os telefones celulares dos funcionários. Depois que carregaram o caminhão, foram levados para o escritório, onde foram amarrados com fita transparente. O depoente reconheceu uma das pessoas por fotografia, na delegacia. Foram mostrados muitos, não se lembra qual. Reconheceu um dos que rendeu os funcionários na passadoria. Eles falavam para não olhar no rosto deles. Quando olhou a foto, reconheceu com certeza que era ele. Não se lembra do nome dele. Perguntado se ele aparecesse hoje em sua frente, se o reconheceria disse que sim (gravação audiovisual).

Na fase policial, o informante ALEX EMANUEL RECORDE, disse que trabalha na Lavanderia Pires, no período noturno. No dia 12/11/2018, às 23:50, estava trabalhando no setor de passadoria, ocasião em que foi surpreendido por um indivíduo armado, o qual anunciou que tratava-se de um assalto. Após ser rendido, junto de outros funcionários, foram levados para uma área entre os cestos e a secadora. Um apenas conversava. Depois chegou um outro e passou a revistar os funcionários e retirou os telefones celulares. Num determinado momento um dos indivíduos perguntou quem sabia abrir o portão e então o funcionário José disse que sabia e foi com eles para abrir. Depois voltaram e perguntaram de quem seria o veículo VW/Fox que estava estacionado. O referido veículo é de sua irmã Alessandra. Os indivíduos pediram a chave do veículo e então foi indicado que a chave estava no armário. Algum tempo depois os indivíduos separaram os homens das mulheres dizendo que os mesmo deveriam agilizar o carregamento do caminhão. Foram levados até o caminhão, ocasião em que notou que um dos indivíduos tentava esconder a placa traseira. A todo momento diziam que não era para olhar na placa do caminhão, nem no rosto deles. Mesmo assim conseguiu ver que a placa do caminhão terminava com o número dez. Ajudaram a carregar as calças no caminhão. Viu que o caminhão era vermelho e que usava uma lona preta, com detalhe azul. Depois do carregamento do caminhão e da van, todos os funcionários foram levados ao escritório, onde foram ameaçados por dos assaltantes. Os indivíduos deixaram o local e então os funcionários quando perceberam que os assaltantes tinham ido embora, saíram da sala e ligaram para o patrão. Os indivíduos pegaram o carro de Alessandra e o abandonaram próximo da cidade. Os telefones celulares dos funcionários foram deixados no porta-malas do carro. Neste ato ao observar fotografias de suspeito, reconhece sem sombra de dúvidas a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como sendo a fotografia de um dos assaltantes. (fl.58).

Em juízo o informante Alex Emanuel Recorde disse que se lembra da abordagem deles. Eles os mantiveram no chão perto da secadora. Fizeram diversas ameaças. Obrigaram a encher o caminhão com peças de roupas. Aproximadamente eram sete ou oito indivíduos, não estavam encapuzados, estavam de boné e moletom. Eles disseram para abaixar e depois disseram para não reagir pois estavam armados e que poderiam levar um tiro. Reuniram no chão, agrupando-os próximo a secadora. Estavam seis ou sete pessoas. Viu arma de fogo. Eles pediram para colocar as roupas no caminhão. Pediram as carteiras e os celulares. Diziam que iriam fotografar as identidades, ameaçando-

os de que, caso eles fossem identificados, iria ter algum tipo de vingança. Levaram os celulares. Não chegaram a ter contato com o lado de fora. Dentro estava um veículo e um caminhão. O caminhão era vermelho. Recorda-se de ter reconhecido uma das pessoas na delegacia. Eles pediam para não olhar para o rosto deles, manter a cabeça baixa, olhando para o chão. Viu o final da placa que era 10. Pegaram dinheiro de uma senhorinha que estava lá. Pediram a chave do veículo fox que é da irmã do depoente. Eles pegaram a chave do veículo. Abordaram o depoente e o levaram para cima, a fim de pegar a chave do carro da irmã. Pegaram os celulares dos funcionários e esses foram deixados dentro do Fox. Abandonaram o Fox com os celulares dentro. Reconheceu na delegacia uma das pessoas que participou do assalto. Como o fato ocorreu há um ano atrás o depoente não pode garantir que possa reconhecer essa pessoa. Não sabe o nome desse. Pela MMA. Juíza foi dito que seria colocada uma pessoa atrás da porta para que o depoente veja se o reconhece (gravação audiovisual).

Na fase policial, a informante SUELI APARECIDA DA SILVA RECORDE, disse que trabalha na Lavanderia Pires, no período noturno. No dia 12/11/2018, umas dez para meia noite, estava trabalhando no setor de passadoria, ocasião em que foi surpreendida por um indivíduo armado, o qual anunciou que se tratava de um assalto. Após ser rendida, junto de outros funcionários, os funcionários foram levados para uma área entre os cestos e a secadora. Ficou bastante tempo deitada no chão e depois também foi levada para junto dos funcionários. Depois de algum tempo os indivíduos separaram os homens das mulheres dizendo que os mesmos deveriam agilizar o carregamento do caminhão. Depois do carregamento do caminhão e da van, todos os funcionários foram levados ao escritório, onde foram ameaçados e amarrados pelos dos assaltantes. Os indivíduos deixaram o local e então os funcionários quando perceberam que os assaltantes tinham ido embora, saíram da sala e ligaram para o patrão. Os indivíduos pegaram o carro de Alessandra, sua filha, e o abandonaram próximo da cidade. Os telefones celulares dos funcionários foram deixados no porta-malas do carro. Não tem condições de reconhecer os autores do roubo. Somente viu dois dos assaltantes, mas não consegue se recordar do rosto deles, pois eles a todo tempo mandavam ficar de cabeça baixa (fl.63).

Em juízo a informante Sueli Aparecida da Silva disse que foram abordados por dois indivíduos dentro da lavanderia. A filha da depoente perguntou se elas terminariam dois cortes até a hora de ir embora, pois sairiam às 02h12min. Foram pegar as roupas, não perceberam nada. Passaram três ou quatro peças. Quando viu, pela lateral, uma pessoa com a arma em punho, mandando que deitassem no chão. A depoente olhou e não acreditava no que estava vendo, pois é nascida em Fartura e nunca havia visto algo assim. A depoente gritou para o filho, pois a máquina é muito barulhenta, para que ele se abaixasse. O filho da depoente não ouviu e, ele olhou, viu o que estava acontecendo e também se deitou. A depoente deitou-se na 1ª passadoria, onde trabalha. Eles levaram os meninos para o outro canto, para que ainda ficassem abaixados. Juntaram os outros funcionários. A depoente permaneceu onde estava. Viu quando eles passaram com o Lorindo. Um deles foi para fora e achou mais um funcionário, passando com a arma em punho na cabeça desse. Viu tudo por baixo, pois estava deitada no chão. Viu que vistoriam eles e acharam celulares com alguém, não sabendo quem. Sabe que o funcionário estava apanhando, deram muitos chutes, achou que fosse o filho depoente, ficando apavorada. Outra pessoa disse que não era preciso tudo aquilo e esse parou. A depoente abaixou e não viu mais nada. Foi quando percebeu que estavam em poucas pessoas no local. Não viu os homens saírem dali. Eles retiraram os meninos para ajudar a carregar o caminhão. As meninas permaneceram no mesmo lugar. A depoente em seu lugar. Em certo momento, eles estavam fazendo ronda e acharam a depoente lá. Mandaram que se levantasse. A depoente levantou. A pessoa perguntou se a depoente tinha celular, tendo respondido que não possuía. Ele disse que se tivesse seria pior para a depoente. A depoente estava muito nervosa, tremendo e pediu para que não fizesse nada com nenhum funcionário. Foi muito triste. Levaram a depoente com as outras mulheres, sua filha estava deitada no chão, junto e ficaram no local sem saber o que estava acontecendo. Elas esticavam as pernas e eles mandavam que olhassem para o chão,

para baixo. Não reconheceu ninguém, pois ficou o tempo todo olhando para baixo. Ficaram um bom tempo, não sabendo precisar quanto. Ele veio ficou ali, sentou na mesa, dava para perceber que ele mexia com a arma, com o rolo da arma, fazendo barulho. Não via, mas dava impressão que era aquilo. Ele estava sendo na mesa, vigiando-as. Tem a sensação que ele tirou foto delas deitadas no chão. Depois de muito tempo veio outra pessoa que disse que elas deveriam levantar-se e acompanhá-lo. Olhando para o chão. A depoente era uma das primeiras e ele disse que não ia fazer nada com elas, guardando a arma na calça. Acompanharam-no, chegando no segundo barracão já estavam os meninos sentados no chão, elas também sentaram-se. Acharam que iam passar mais tempo ali. Viu que o caminhão estava atravessado, conseguiu ver a cabine do caminhão, era muito alto, da altura da parede. Ainda pensou como os meninos conseguiram subir e colocar essa roupa lá em cima, sob pressão. A depoente sentou-se. Viu que eles estavam conversando lá fora. Eles mandaram que todos se levantasse e seguissem de dois em dois para o escritório. Pensou no que seria feito deles. Os meninos foram na frente. Chegou no escritório, estava tudo bagunçado. Todos sentaram-se no chão, virados para a porta do banheiro. Eles perguntaram se alguém queria tomar água, e queriam que fossem buscar água no bebedouro. Deram água para todos dali mesmo. Foram ao banheiro. Pediu para que os meninos saíssem de um em um. Amarraram as mãos e pés. A depoente passou mal de novo, pois estava de frente à porte e com Ismael eles foram mais grossos pois foi ele quem foi espancado no primeiro momento. Passaram a fita, com força, na cabeça dele. A depoente tirou o relógio do pulso, pois se eles amarrassem com o relógio seria perigoso. Começou a passar mal pois achou que ele iria fazer o mesmo com ela. Pensou que somente no dia seguinte, de manhã cedo alguém os acharia ali. Isso já passava das 3hs da manhã. Amarraram cada um deles num canto da parede. Fazendo com que se levantassem amarrados e amordaçados para irem para a outra sala. Alguns dos meninos tinham dificuldade para se levantar, mas levantavam-se sob pressão e iam. Ismael continuou no mesmo lugar, onde foi amarrado. Depois, ele veio amarrar as mulheres. Amarrou os pés, depois as mãos. Ele amarrou melhor. Passou fita na boca. Estava sentada e permaneceu ali. Viu que a carroceria do caminhão era preta. Não viu a cabine do caminhão. Não viu o rosto de nenhum deles. Onde a depoente estavam foram abordadas por duas pessoas. Só viu essas duas pessoas (gravação audiovisual).

Em juízo a testemunha da defesa Stefania Maria Bernardi Possamai Marques disse que não conhece os réus mencionados. Conhece João Henrique Ormo. É amiga da esposa dele e do casal. Conhece desde que fez especialização com Camila, que é dentista também, em 2011, em Bauru. Conheceu ele através da esposa Camila. Sobre os fatos nada sabe. No dia 13 de novembro de 2018, recebeu o casal João Henrique Ormo e Camila em sua casa, pois chegaram do exterior, Estados Unidos, nesse dia. Eles ficaram hospedados em sua casa, desde às 15hs, ficaram até o dia seguinte, por volta de 09h30 ou 10h00. Eles chegaram por volta das 15hs. Por volta das 18h30 saíram pelo bairro indo em três locais, numa padaria, num barzinho e numa hamburgueria. Voltaram para a casa por volta de meia noite ou meia noite e meia. Saiu para trabalhar por volta das 7h00 da manhã. Até esse horário eles estavam na casa da depoente. A testemunha confirma a versão apresentada. Quem presenciou a presença do casal em sua residência, são a depoente e seu esposo. Não conhece nenhum fato negativo que desabone João Henrique. Ele está fazendo um curso técnico e trabalhava com bois, criação de galinhas. Atualmente ele faz um curso técnico e eles tem uma clínica odontológica (gravação audiovisual).

Em juízo a testemunha de defesa Jaime Simão Marques Filho disse que é esposo da testemunha Estefânia, há um ano. Não conhece os réus mencionados na denúncia, somente João Henrique Ormo. Conhece-o pois a esposa do depoente e a esposa do réu fizeram especialização juntas em periodontia em Bauru, há alguns anos atrás, acha que a oito anos. Conheceu João Henrique em 2017. Desconhece os fatos narrados da denúncia. Esteve com João Henrique nesse dia. O dia 13 de novembro de 2018 foi uma terça-feira. Eles nunca haviam ido a casa do depoente. O depoente e a esposa estavam trabalhando no período da manhã e eles estavam chegando de viagem do exterior, dos Estados Unidos. Chegaram na casa do depoente por volta das 15hs. Passaram a noite em sua casa. Eles chegaram às 15hs do dia 13 de novembro de 2018.

No dia seguinte, o depoente e a esposa saíram para trabalhar por volta das 6h45min e eles ficaram na casa e, logo já foram embora, por volta as 09 ou 10 horas. Deixou a esposa às 15hs, foi quando eles chegaram. Por volta das 17 ou 17h30 o depoente chegou, saíram todos pelo bairro mesmo, foram comer alguma coisa, tomaram uma cerveja e não perdeu contato com eles. Voltaram para casa do depoente, dormiram e no dia seguinte saiu para trabalhar por volta das 6h45min. A testemunha confirmou tudo o que foi dito. João trabalha com gado, não sabe precisar desde quando. Não conhece nada que o desabone (gravação audiovisual).

Em juízo a testemunha de defesa Ezequiel Nones disse que conhece Fartura. Conhece Lucas do Nascimento de Sorocaba até Fartura. Tinha amizade com a a família. Era supervisor de uma empresa, onde eles prestavam serviços. Tinham uma empresa em Sorocaba e depois em Fartura. A família dele prestava serviços para uma empresa de costura em Capivari. A família dele tinha uma empresa em Sorocaba e depois mudaram para Fartura e continuaram com a empresa. Costuravam jeans. O contato do depoente de fornecedor, sendo supervisor de trabalhos deles, coordenador de produção. Ficou alguns anos afastado e depois voltou a ter contato com eles, pois prestava consultoria na área têxtil. Foi mais ou menos entre 2015 e 2016. Esteve lá esse ano também, em Fartura. Sobre os fatos da denúncia disse que da última vez que esteve em Fartura ficou sabendo através do irmão dele e da mãe dele, a qual é pessoa muito boa. Foi a última vez que teve contato com eles lá. O depoente deu os sentimentos para a mãe, em virtude da acusação contra Lucas, pois a mãe sofre. Sobre o crime disse que não conhecia a lavadeira e nada sabe. Conhece a cidade de Fartura, mas não sabe onde fica a lavanderia. Soube dos fatos por comentários do irmão e depois da mãe dele. Quando eles estava em Sorocaba, tinha muito contato, isso em 2005, Lucas era um menino que trabalhava com a família, trabalhador. Depois mudaram para Fartura não teve muito contato, pois mas não ia com frequência. A mãe de Lucas comentou sobre o uso de drogas do filho, ele já havia sido internado. Não conhece os outros réus (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Silvia Terezinha Gomes disse que só sabe o que ouviu falar, por comentários e pelos jornais. Conhece Lucas desde o nascimento, quando a mãe ainda estava grávida. A conduta de Lucas quando criança a depoente pode falar, pois quando eles vieram embora para Fartura, foi ela quem arrumou casa para eles, para que a mãe dele morasse. Trabalharam juntas, desde quando estava grávida. Soube que Lucas teve algumas internações por uso de drogas. Família muito boa. A internação não sabe dizer em qual data, mas, faz mais de anos (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Camila Slompo Ormo disse que é esposa do réu. Ficou sabendo da denúncia, ficaram surpresos pois estavam fora do país, estavam nos EUA, a depoente, o marido, os pais da depoente e o irmão. Na data do crime estavam no voo. Saíram do país no dia 01/11/18, do Aeroporto de Guarulhos, por volta das 09hs da noite, inclusive juntaram a documentação da Polícia Federal e da Imigração também. Voltaram no dia 13/11/18, às 12h16min, conforme consta no documento do passaporte. O roubo aconteceu na noite anterior. Não estavam no país, com certeza há algum coisa aí. Não conhece os demais réus. Tem um parentesco com Dimas Cavas Júnior, é cunhado de João Henrique. O número do celular esposo é 14 99884 4890, é o mesmo até hoje. Como ficaram fora do país não foi feita nenhuma ligação. O marido não fez ligação para a empresa SKINAO. Perguntado sobre o caminhão, disse que soube apenas pelos autos, depois. Só leu nos autos que havia o envolvimento desse caminhão mais nada. Andressa Ormo é irmã do marido. Cunhada da depoente. Ao que consta ela é proprietária. O marido não tem nada a ver com esse caminhão. Nunca usou. Não sabe se o caminhão tem alguma relação com alguma empresa. Desconhece que o caminhão era utilizado pela cunhada da depoente. A cunhada trabalha com decoração de festas, artesanatos, essas coisas em casa e tem um salão de festas para locação. Só sabe que o caminhão estava em nome da cunhada. Era do esposo dela, no caso o Dimas, concunhado da depoente. Perguntado se Dimas tinha alguma relação com a empresa SKINAO disse que, na época tinha. Ele era sócio da empresa (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa José Donizete Sloppe disse que o réu João Henrique é genro do depoente. É pai da Camila. Parece que alguém teria reconhecido ele durante a ocasião. É impossível pois estavam dentro do avião viajando. Saíram de São Paulo no dia 1º de novembro, às 09h da noite e retornaram no dia 13 de novembro ao meio dia. Chegaram de avião. Durante todo esse tempo eles estiveram juntos. O telefone celular de João não se lembra, no momento. Sempre fala com a filha. Conhece Dimas, que é cunhado de João. Não trabalhavam juntos. Não conhece a empresa SKINAO. Sabe que Dimas tem oficina e trabalha com o pai e trabalha há muito tempo. Oficina Santo Antonio. Conhece Andressa e não sabe se ela possui algum caminhão (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Bruno Henrique Pereira disse que conhece Ronaldo pois moram no mesmo Bairro do Livramento. Ele mora perto. Ele trabalha na usina, motorista de caminhão. Ele trabalha para uma empresa e faz bicos. Nunca ouviu que ele esteja envolvido em algo ilícito. É pessoa correta. Frequentam um campo, em frente a casa do depoente. Perguntado se perto do final do ano de 2018 se alguém procurou Ronaldo para fazer algum tipo de frete disse que, sim, mas não sabe o nome da pessoa, baixinho, gordinho. Ouviu um pouco da conversa dos dois. O rapaz chegou cumprimentando todos e perguntou se sabia de alguém que fizesse um frete, um bico. Ronaldo disse que sabia. Os dois pegaram e saíram. Ronaldo disse que sabia quem teria o caminhão. Não ouviu nomes. Não sabe se ele fez. Ele sempre faz frete. Não sabe de quem pegou o caminhão. Não conseguiria reconhecer e não sabe ao certo quando foi (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Silvana Catarina Braz Sloppe disse que soube através da filha, que ficou muito nervosa quando soube desse processo. Nunca tiveram problemas desse tipo. Conhece João Henrique, pois namorou sua filha por treze anos. Soube que houve um assalto e que alguém teria reconhecido ele, não sabe como, por foto. Não estavam no país, pois fizeram uma viagem com a família. Saíram no dia 1º de novembro e voltaram no dia 13 de novembro. Não estavam aqui, como poderia acontecer isso, que acusação é essa. Foi o que soube (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Carlos Eduardo de Alice disse que tem amizade e conhece Dimas, pois a empresa em que trabalha faz serviços com a oficina e ele tem um caminhão agregado na empresa. Ele tem uma oficina de consertos de caminhão e tem um caminhão que é agregado, que entrega frango morto, abatido. CTL, o frete. Ele faz as entregas e emite a CTL e a empresa paga para ele. Nunca soube que Dimas estivesse envolvido em ilícitos. Perguntado se Dimas empresta os caminhões para outras pessoas e quantos caminhões ele tem disse que, ele tem três caminhões agregados e tinha um caminhão de ração e pelo que sabe ele sempre emprestou caminhões para fazer mudanças. Aos sábados, o horário da oficina é até o meio dia. O depoente trabalha em Itapuí e trabalha aqui, se os caminhões ficaram prontos até o meio e não vieram buscar, era costume dele, deixar os caminhões na frente da casa dele, uns 200 metros da oficina e costumava deixar as chaves no contato. Chegava, pegava o caminhão e ia embora. Naquele dia viu o Ronaldo lá para pegar o caminhão, havia uma pessoa junto com ele, não sabe o nome (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Francisco Leandro Gonzalez disse que conhece Dimas através de encontro de casais dos quais participavam, na Igreja Católica. Criaram vínculos de amizade. Andavam juntos, saíam. Soube dos fatos através de Dimas. Não sabe de envolvimento de Dimas em crimes, jamais se soubesse seria uma amizade que não gostaria de ter. A família dele é católica. Eles tem empresa na cidade, de oficina mecânica. São pessoas que sempre ajudaram a comunidade, a igreja. Estão sempre participando. São muito solidários. Conhece a mãe, o pai e todos. Não é do perfil dele. Nunca apresentou indício. Nunca ouviu falar dele ter envolvimento em crime. Muito pelo contrário, sempre ouve que ele sempre faz o bem para as pessoas. Sempre solidário com as pessoas, ajudando. Tem conhecimento que, como ele é mecânico, tem oficina mecânica, vende peças também e, por conta disso até facilita, pois tem a mão de obra de graça, sabe que ele tem caminhão, ônibus que vende. Não sabe dizer sobre um veículo em especial. Ele tem caminhões e até transportadoras, ele mexe com isso. Já emprestou um veículo de Dimas, várias vezes. Fez três mudanças e emprestou uma condução dele. O pai do depoente também emprestou. Ele é uma pessoa muito solidária. Está sempre ajudando as pessoas. Ele emprestou caminhão para fazer

mudanças. Ele sempre fez isso. Não só para o depoente. Sem custo algum. Ele já emprestou para a igreja. Ao depoente, no ano passado, ele emprestou mais uma vez, pois fez uma mudança. Ele emprestou uma camionete da empresa dele. Ele ajuda bastante a comunidade, o Asilo. Sempre faz as baldeações para a igreja. Não conhece os demais réus, de Ronaldo soube na data do depoimento, mas não o conhecia. Não sabe se tinha amizade. João Henrique conhece pois é cunhado de Dimas (gravação audiovisual).

A testemunha da defesa Jorge Danilo Piccolo disse que conhece Dimas da oficina. É cliente lá. A oficina é de caminhão. O depoente tem caminhão. Nunca soube que Dimas tem envolvimento com algo ilícito. Não conhece os réus. Conhece João Henrique por ser cunhado de Dimas. Não sabe sobre Ronaldo e Dimas. Dimas empresta o caminhão para fazer mudança, sem custo, não pede documentos. Como ele sempre faz (gravação audiovisual).

Na fase policial o réu GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO disse que desde o início do mês de outubro de 2018 não visitou a cidade de Fartura/SP. Estava morando em Sorocaba com a adolescente Maria Luiza. Usou o carro do pai de Maria Luiza no mês de outubro por uma semana e logo devolveu o carro. Na segunda-feira veio de ônibus para Taguaí com Maria Luiza, pois a mesma queria ver os pais. Quando saía da casa de Maria Luiza foi abordado por policiais militares. Na delegacia soube que tratava-se de um mandado de prisão temporária relacionado ao roubo de uma lavanderia em Fartura. Nada sabe a respeito do roubo da lavanderia, pois como já foi dito não esteve na cidade de Fartura no dia 13/11/2018, nem mesmo no final de semana que antecedeu referida data. Volta a afirmar que estava com Maria Luiza na cidade de Sorocaba/SP. Conhece Lucas do Nascimento, mas não costuma frequentar a casa dele, pois costumava frequentar a casa dele quando namorava com Michele, a qual era amiga da esposa de Lucas (fls. 13).

Em Juízo, o réu Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado disse que não se recorda do dia, mas era um final de semana e se encontrava na Praça da Catedral de Fartura, junto com sua namorada. Estavam bebendo cerveja e parou um carro que era de fora. Perguntaram se queria ganhar R\$ 300,00 ou R\$ 400,00 para ajudar a carregar um caminhão. Resolveu ir junto com eles para carregar o caminhão. Somente soube do que se tratava quando chegou ao local. Ajudou a carregar o caminhão e foi embora. Perguntado quando percebeu que era um assalto disse que, quando viu uma pessoas ameaçando um rapaz para carregar o caminhão junto. Foi de carro até o local. Quando chegou ao local, um rapaz abriu o portão com o controle e estava tudo normal. A pessoa falou que era para carregar o caminhão com as roupas e já haviam mais pessoas fazendo o mesmo. Cumprimentou as pessoas e começou a carregar também. Conhecia um dos réus, Lucas Nascimento. Conhecia Lucas, pois a esposa de Lucas era amiga da ex-mulher do interrogando. Não viu Lucas lá. Não viu nenhuma arma. Não empunhou arma e nem ameaçou as pessoas. Só ajudou a carregar as roupas dentro do caminhão. Perguntado sobre os relatos prestados pelas vítimas disse que não viu nada (gravação audiovisual).

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

Na fase policial o réu LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA disse que Policiais Civis estiveram na residência de sua ex-companheira, com endereço na Rua Gregório Ramos dos Santos, nº 180, sendo que o declarante não está mais residindo no local. Residiu no local por aproximadamente 10 dias, no entanto, após terminar o relacionamento com Gabriela, sua ex-companheira, foi residir na casa de sua mãe. Gabriela, entrou em contato com o declarante, e ao saber que os Policiais estavam no local, se dirigiu até lá; que, referente ao roubo ocorrido na "Lavanderia Pires" na cidade de Fartura, afirma que ficou sabendo do ocorrido por comentários de sua ex-companheira; que, afirma que na data de dos dias 12 e 13 de novembro de 2018 não estava na cidade de Fartura-SP, e sim, na cidade de Sorocaba-SP. Na data de 28 de outubro de 2018, já veio para a cidade de Sorocaba-SP, onde providenciou a casa para que sua companheira Gabriela viesse, posteriormente, com os filhos para residirem no local. Gabriela veio para Sorocaba com as crianças, no dia 04 de novembro de 2018. Após voltar para a cidade de Sorocaba-SP, não esteve mais na

cidade de Fartura-SP. Conhece Lucas do Nascimento, sendo que era colega dele. O conheceu na cidade de Fartura-SP, sendo que alugou um rancho dele na cidade de Fartura uma vez; que, as vezes saía junto com Lucas. Frequentou a casa de Lucas algumas vezes. Não tem mais contato com Lucas desde que veio embora para Sorocaba. Numa ocasião foi confundido com ele por algumas pessoas que quiseram lhe agredir achando que era ele, haja vista que na cidade de Fartura-SP, tinha o apelido de "Sorocaba", e Gustavo Henrique, também era conhecido por "Gustavo Sorocaba", haja vista que ele também residiu em Sorocaba-SP. Nega que tenha feito uso da linha telefônica 14- 998449068, e desconhece quem tenha feito uso de tal linha. Afirma que não conhece o menor Eduardo Barreto. Referente a conversa com Eduardo Barreto, em que um indivíduo negocia 15 gramas de crack com ele, afirma desconhecer tal conversa. Referente a um roubo em que convida Eduardo Barreto a participar de um roubo na cidade de Fartura-SP, dizendo que arrumaria um revólver para ele, nega que tenha tido tal conversa com Eduardo Barreto. Não conhece nenhum "Véio", e não esteve na companhia

deste indivíduo. Nega se intitular membro do PCC. Neste ato autoriza busca em sua residência localizada na Rua Carmelina Garcia Lombardi, nº 154, Jardim Santa Cecília, Sorocaba-SP. Em outra oportunidade o réu disse que os fatos narrados por Antônio e Maria Aparecida não são verdadeiros. Nunca cobrou Antônio, e este nunca deveu dinheiro ao declarante. Antônio vive "aterrorizando" as pessoas do bairro, dizendo que já "matou 36 pessoas na facada quando morava na Bahia". Antônio se aproveita que as pessoas têm medo dele e comete diversos furtos no bairro. Cansado de ver a situação, o declarante encontrou com Antônio e disse "se você continuar roubando ou chegar perto de minha casa, vou bater em você". Não é verdade que o declarante tenha ido até a casa de Antônio, muito menos que tenha arrombado a porta de sua casa. No dia em que houve a discussão, Antônio ameaçou o declarante, mas não chegou a feri-lo com uma faca. Ao contrário do que relata a testemunha Moacir. Não possui armas. Não é envolvido no tráfico de entorpecentes (fls. 89 e 272).

Em Juízo, o réu Luiz Gustavo Medeiros da Silva disse que não fez parte do assalto, não conhece os réus. Conhece Lucas, pois morou algum tempo na cidade, mas não é amigo íntimo. O convívio com Lucas era devido a ser usuário de drogas. Não participou do assalto (gravação audiovisual).

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

O réu JOÃO HENRIQUE ORMO não foi ouvido na fase policial.

Em Juízo, o réu João Henrique Ormo disse que no dia do roubo, não estava no país. Estava nos Estados Unidos. Saiu do país no dia 01/11/18 e retornou no dia 13/11/2018, por volta do meio dia. Segundo soube no depoimento do Investigador Paulo o nome do interrogando estaria no processo por engano e que em nenhum momento foi citado nesse processo. A certidão de movimento migratório, emitida pela Polícia Federal, está juntada aos autos. Foi para Nova York e Las Vegas. Perguntado se é cunhado de Dimas disse que sim, não conhece os outros réus. Já esteve em Fartura, por causa desse processo que corre por lá (gravação audiovisual).

Na fase policial o réu LUCAS DO NASCIMENTO manteve-se em silêncio e disse que somente falaria em Juízo (fls. 77/78).

Em Juízo, o réu Lucas do Nascimento disse que apenas foi contratado para dirigir o caminhão que participou do delito. Não quis falar quem o contratou. Foi um erro que cometeu. Não participou do assalto, apenas dirigiu o caminhão. Não conhecia os outros réus, somente conhece Gustavo Henrique. Mora em Fartura. Pegou o caminhão na cidade mesmo. Não foi com Ronaldo. Pegou o caminhão com a carga, conforme combinado com uma pessoa e entregou no local combinado e de lá seguiu. Pegou o caminhão na segunda feira. Não foi até a lavanderia. O caminhão foi levado para São Paulo. Perguntado se tinha algum contato em Bariri disse que, nunca teve. Não esteve na cidade de Bariri. Perguntado quem recebeu o caminhão em Fartura, o interrogando preferiu não falar, por motivo de segurança (gravação audiovisual).

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

Na fase policial o réu DIMAS CAVAS JUNIOR disse que uma semana antes do feriado do dia 15/11/2018, numa quinta-feira, foi procurado por Naldo, o qual estava

acompanhado de um rapaz que conhece por Flávio. Naldo estava de moto e não viu qual carro era usado por Flávio. Conhece Naldo e mantém amizade com ele. Com Flávio costumava jogar baralho, mas nada sabe a respeito da vida dele. Na ocasião Naldo perguntou se teria um caminhão para fazer um frete de mudança, tendo então respondido que não, alegando que seu caminhão estava comprometido em outro trabalho. No entanto acabou cedendo e permitiu que Naldo usasse um de seus caminhões para fazer o frete. A princípio gostaria que o frete tivesse sido feito por seu motorista, no entanto acabou concordando que Naldo fizesse a viagem, pois ele iria ganhar R\$100,00 pelo trabalho. Durante a conversa permitiu que a viagem fosse feita apenas mediante o pagamento do óleo diesel gasto e dos pedágios. No sábado, dia 10/11/2018, no período da tarde Naldo pegou o caminhão para fazer o frete. A princípio o frete seria para cidade de Avaré/SP. No início da noite do dia 10/11/2018 Naldo lhe informou que o frete teria mudado de lugar e que teria que seguir mais para frente. Concordeu, visto que o caminhão já estava em Avaré. No sábado não mais conversou com Naldo. No domingo de manhã recebeu ligação de Naldo, o qual informou que estava voltando de ônibus para Bariri e que Flávio ficaria com o caminhão e que devolveria na segunda-feira. Na ocasião concordou e autorizou Naldo a deixar o caminhão com Flávio. Como o caminhão não foi devolvido na segunda-feira à noite Naldo conseguiu falar com Flávio e o mesmo informou que devolveria o caminhão na terça-feira. No dia 14/11/2018 viajou para o Guarujá com a família, e no período noturno, quando ainda estava na estrada, recebeu ligação de Naldo, o qual disse que tinha recebido ligação de Flávio, dizendo que o caminhão estava disponível em um posto na cidade de São Paulo. Explicou que estava no Guarujá e mandou que Naldo buscasse o caminhão. Quando viu o caminhão notou que o mesmo estava com as maçanetas das portas quebradas, com um dos quebra-ventos quebrado, sem a identificação existente no capô e sem o adesivo SKINÃO que estava colado no alto do para-brisa. SKINÃO faz referência a uma oficina auto elétrica que possui nesta cidade. Após pegar o caminhão precisou trocar a carroceria dele por uma que carrega silo, pois passaria a prestar serviços para Avícola Santa Cecília. O caminhão usado no frete por Naldo trata-se de um mercedes benz, vermelho, 1513, de placas ckz5110 de Bariri/SP. Referido caminhão está registrado em nome da esposa Andressa Ormo Cava. Andressa nada sabia a respeito do frete realizado por Naldo. Passado alguns dias da chegada do caminhão, através da polícia civil de Bariri soube que estava sendo investigado em um roubo, ocasião em que tentaram contato com Flávio para saber do ocorrido. As ligações não foram atendidas por Flávio. Na ocasião que estava junto de Naldo, este recebeu ligação de Flávio e então o questionaram sobre o que estava ocorrendo, tendo ele pedido desculpas e dito que iria pagar todos os prejuízos. Flávio chegou a dizer que o caminhão era para mudança mesmo e que estava em um posto e resolveu fazer um frete com o caminhão, mas que não sabia que iria dar no que deu. Chegaram a gravar a conversa de Flávio. O contato de Flávio era (11)95093-3354 e (11)95452-7454. No ato fornece a conversa que manteve com Flávio. Há muito tempo não via Flávio, pois faz vários anos que não joga baralho com ele. Nunca conversou com Flávio por telefone celular, pois não mantinha amizade com ele. Nada sabe a respeito do roubo da lavanderia ocorrido em Fartura/SP. Não conhece a cidade de Fartura/SP. Ao observar a fotografia de LUCAS DO NASCIMENTO, o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que conhece por Flávio o qual fretou o caminhão e contratou Naldo para fazer a viagem (fls. 85/86).

Em Juízo, o réu Dimas Cavas Junior disse que tinha vários caminhões, quatorze, os quais foram vendidos no início do ano. Conhecia Ronaldo através do futebol. Estava na chácara cuidando da criação. Por volta de sete ou oito horas da noite, encontrou-o a duas quadras antes de chegar na casa do interrogando. Eles perguntaram se o interrogando teria caminhão de mudança, respondendo que não, pois seus caminhões eram agregados ao frango Santa Cecília ou NTB ou JBS. Eles disseram que precisavam puxar um mudança de Avaré para Bauru. Ronaldo disse que era para o Flavinho que estava junto com ele. O interrogando disse que os caminhões chegavam no final de semana. Ele disse que poderia ser mandado no sábado. O interrogando respondeu que os motoristas chegavam cansados, por volta de três ou quatro horas da tarde. Ronaldo disse que ele iria dirigindo e que Flávio pagaria R\$ 100,00 de

diária para que ele fizesse a mudança, que seria de Avaré para Bauru. No futebol conhecia Ronaldo como Naldo. Perguntou se ele possuía carta, tendo respondido que trabalhava na Usina e teria carta. Naldo frequentava a oficina e a casa do interrogando, às vezes, por causa do futebol, quando faziam algum churrasco. Naldo pediu para pegar o caminhão. O interrogando disse que eles precisariam abastecer, pois o diesel é da empresa RTB. Caso eles abastecessem o caminhão e pagassem os pedágios, poderiam ir tranquilo, pois o caminhão seria carregado, somente na segunda feira. Chegou no sábado, o interrogando não estava em sua casa e Naldo ligou perguntando onde estaria o caminhão. O interrogando disse que não havia chegado e ele estava socorrendo um cliente. O caminhão chegou, o motorista ligou para o interrogando, o qual pediu para deixar na porta de sua casa, pois iriam usar para fazer uma mudança. Por tratar-se de cidade pequena, todos pedem ajuda. Já emprestou para outras pessoas em outras oportunidades. Ele pegou o caminho e foi. No domingo, ele ligou e disse que o caminhão teria que ficar lá, pois não acharam o endereço para puxar a mudança. O interrogando disse que precisaria do caminhão. Naldo disse que deixaria o caminhão e eles levariam para o interrogando e voltaria de ônibus para trabalhar. Na segunda feira, em virtude da correria do dia a dia, acabou passando. Na terça feira lembrou do caminhão, pois Patrick, o responsável pela RTB, ligou para pegar o caminhão. O interrogando ligou para Ronaldo perguntando do caminhão, e, ele disse que levaria a tarde. Não levou o caminhão. A noite falou com Naldo que precisava do caminhão. Na quarta feira de manhã Naldo ligou e disse que se eles liberassem o caminhão, ele iria buscar. O interrogando disse para que Ronaldo fosse buscar pois precisava do caminhão. O interrogando foi para uma audiência trabalhista em Jaú e Ronaldo foi buscar o caminhão. O interrogando saiu da audiência e foi para a praia, onde ficou até domingo, o caminhão já estava na casa. Na segunda feira, pegou o caminhão e levou na RTB, que pediu para que o caminhão fosse trocado para um de maior porte. Colocou aquele usado por Naldo na Avícola Santa Cecília. Passaram dois ou três dias, a polícia esteve na oficina dizendo que o caminhão havia participado de um roubo. O interrogando disse quem havia esteve com caminhão naqueles dias, dando o telefone. Prestou o depoimento na fase policial. Nunca precisou disso. Pois o caminhão estava com os adesivos da empresa. Quando chegou o caminhão estava na porta da casa do interrogando. Chegou da praia no domingo. Não sabe se Ronaldo devolveu no domingo mesmo. As chaves ficavam no contato, pois paga empresa de segurança, com câmera. Tinha amizade com Ronaldo por causa do futebol, por ele jogar no time do irmão do interrogando, da oficina. Acha que viu Flávio uma ou duas vezes. Quando chegaram chamando o interrogando pelo nome, estava de moto, não fez questão de conhecer a pessoa como era. Foi pelo Ronaldo que era uma pessoa que estava no time em que jogavam. Já frequentou a casa do interrogando em um churrasco. Não cobrou nada pelo empréstimo do caminhão, somente os pedágios e o combustível, pois não eram do interrogando, eram da RTB para a qual trabalhava. Eles pegaram o caminhão no sábado à tarde e entregaram o caminhão na quarta feira ou quinta feira, não tem certeza, pois não estava na casa. Tem as filmagens e entregou-as à delegada de Fatura. O combinado do empréstimo do caminhão era de sábado e domingo, mas acabou passando disso. O caminhão foi devolvido com a maçaneta quebrada, gatilho, no entanto, por ser um caminhão velho, não prestou atenção. Não sabia se o motorista havia tirado ou quebrado. Voltou com coisas mínimas. Perguntado sobre as declarações prestadas na fase policial disse que não se recorda se havia adesivo no capô. O quebra vento, foi o trinco que foi quebrado. Do Skinão tinha da oficina. Conhece também João Henrique que é seu cunhado. Perguntado sobre Flávio ter se identificado como Lucas disse que, quando estavam lá Ronaldo disse iria com Flavinho e que a mudança seria de Flavinho, o interrogando não perguntou ou questionou o nome. Quando o conheceu por nome era Flávio (gravação audiovisual).

Na fase policial o réu RONALDO DE SOUZA XAVIER disse que trabalha como motorista e conhece Dimas Cava Junior, o qual possui uma oficina e trabalha com caminhões. Dimas é conhecido por Juninho. Questionado sobre sua estada na cidade de Fatura/SP, fazendo uso de um caminhão de Dimas, disse que estava lá prestando serviços para uma pessoa conhecida por Flávio. Conhece Flávio há bastante tempo,

pois há uns sete anos referida pessoa residiu em Bariri. Flávio é branco, baixo e gordinho. No início do mês de novembro foi procurado por Flávio nesta cidade, o qual perguntou se saberia de alguém que teria um caminhão para carregar uma mudança. Disse que sabia que Juninho teria um caminhão e então procurou por Juninho, acompanhado de Flávio, ocasião em que eles negociaram e Flávio se comprometeu em pagar o óleo diesel para Juninho e pagar R\$100,00 para o declarante por dirigir o caminhão. Juninho não cobrou o frete. Não sabe do relacionamento de Flávio com Juninho. A princípio a mudança seria carregada na cidade de Avaré/SP e então no dia 10/11/2018 deixou a cidade de Bariri/SP com o caminhão de Juninho e foi para referida cidade. Quando chegou em Avaré/SP recebeu uma mensagem de Flávio, via whatsapp, o qual disse que tinha mudado o local da mudança e que deveria seguir até a cidade de Fartura/SP. Mandou mensagem para Juninho, via whatsapp, e comunicou a mudança de planos para ele, tendo ele autorizado prosseguir, visto que já estava em Avaré/SP. Seguiu para Fartura e Flávio avisou que estaria às margens da pista esperando com um Fiat Uno de cor branca. Próximo da cidade de Fartura encontrou-se com Flávio e seguiu-o até um posto de gasolina na cidade de Fartura. Lá chegando Flávio conversou com funcionários do posto e então deixaram o caminhão guardado nos fundos. No local Flávio disse que já era tarde e que não iria realizar a mudança naquele dia. Então disse para ele que precisava voltar embora e então novamente mandou mensagem para Juninho e o mesmo autorizou que o caminhão fosse deixado em poder de Flávio. Flávio disse que no máximo na segunda-feira devolveria o caminhão. Em seguida entrou no carro de Flávio e então passaram em uma casa, onde viu que havia uma mulher morena, meio gordinha, e uma criança. Flávio desceu em referido local, mas o declarante permaneceu no veículo. Em seguida Flávio dirigiu até uma chácara. Ao chegar na chácara encontrou algumas pessoas fazendo churrasco. Quando chegaram na chácara havia três casais no local, os quais estavam fazendo churrasco. Um dos casais eram moradores da chácara. Quando chegou viu apenas um veículo de cor escura no local. Chegou a conversar com a moradora da chácara e logo acabou dormindo. Dormiu na sala da casa. Naquela noite do dia 10/11/2018 não percebeu se outras pessoas chegaram no local. No domingo ao acordar notou que dois casais tinham ido embora e que estava no local o casal que lá morava e outras quatro pessoas juntas de Flávio. Havia um rapaz magro e branco que estava acompanhado de uma moça magra, branca, de cabelos claros. Também havia um homem de aproximadamente 60 anos de idade, baixo, branco, usava barba rala, cabelos curtos e brancos, e arrastava uma das pernas. O referido homem informou que era de São Paulo e que tinha sofrido um derrame. Também havia um rapaz mais novo, aparentando ser adolescente, este que era baixo, pardo e usava boné. No domingo de manhã também notou a presença de uma van de cor branca no local. Notou que a van tinha placa de Guarulhos/SP, também notou que a porta traseira da van estava amarrada com cordas. Por volta das 09:00 Flávio pegou a van e então levou-o até a rodoviária na cidade de Fartura. Flávio foi dirigindo a van. No caminho até a rodoviária Flávio disse que entraria em contato para entregar o caminhão. Flávio pagou R\$100,00 pelo trabalho de ter levado o caminhão até Fartura. Na rodoviária comprou passagem para Avaré/SP e então deixou a cidade de Fartura. Chegou de volta em Bariri no mesmo dia. Quando dos contatos com Flávio, referida pessoa fazia uso do número (11)95093-3354. Os contatos eram sempre por whatsapp. Depois na segunda-feira recebeu nova mensagem de Flávio, o qual disse entregaria o caminhão naquele dia ou na terça-feira. Flávio não deu mais notícias. No dia 14/11/2018 Flávio mandou mensagem dizendo que o caminhão estava liberado e que poderia buscá-lo na cidade de São Paulo/SP e enviou a localização através do whatsapp. Conversou com Juninho e o mesmo autorizou que fosse buscar o caminhão, pois precisava dele para trabalhar. Pediu ajuda para o tio Darci de Castro, o qual o levou até a cidade de São Paulo para buscar o caminhão. Foram para São Paulo com o veículo de Darci, veículo este que trata-se de um Fiat Stilo. Em São Paulo recorda-se que passou próximo do campo da Portuguesa e depois encontraram o caminhão próximo de um local que acredita ser o Ceasa. Não havia ninguém junto do caminhão. Conforme orientação de Flávio, encontrou a chave do caminhão guardada em um compartimento sobre o teto. Quando encontrou a caminhão notou que o mesmo estava com as maçanetas das portas quebradas, com o vidro do quebra-vento do lado do passageiro quebrado e sem o

adesivo SKINÃO no alto do para-brisas. O caminhão estava sem óleo diesel. Parou em um posto e abasteceu o veículo por conta própria. Comunicou tudo para Juninho e então voltaram para Bariri. Juninho estava no Guarujá com a família e então por tal razão permaneceu com o caminhão até a segunda-feira dia 19/11/2018. Quando encontrou o caminhão em São Paulo a carroceria estava da mesma forma que tinha deixado com Flávio, ou seja uma carroceria do tipo graneleiro. Não viu quando Juninho trocou a carroceria do caminhão. Não sabe a razão de Juninho ter trocado a carroceria do caminhão. Passado alguns dias a polícia procurou por Juninho informando que o caminhão estava envolvido em um roubo. O declarante também foi procurado pela polícia e tomou conhecimento dos fatos. Tentou ligar para Flávio várias vezes para saber o que estava ocorrendo, no entanto não foi atendido. Depois recebeu ligação de Flávio, a qual foi gravada por Juninho. Na ligação Flávio pedia desculpa pelo ocorrido e dizia que iria pagar o prejuízo. Não se recorda o número que foi utilizado por Flávio nesta ligação. No ato ao observar fotografias de suspeitos, reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de LUCAS DO NASCIMENTO, como sendo a fotografia da pessoa que conhece Flávio, citada na presente declaração. Observando as fotografias também reconhece a fotografia de GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, como sendo a fotografia da pessoa que estava na chácara do domingo, dia 11/11/2018, acompanhado de uma moça magra e loira. Ao observar a fotografia de Maria Luiza Zanardi Leite, namorada de Gustavo, informa que a mesma é muito parecida com a mulher que acompanhava Gustavo na chácara, no entanto naquela ocasião ela estava com cabelos mais claros (fls. 79/80). Em Juízo, o réu Ronaldo de Souza Xavier disse que Lucas perguntou ao interrogando se conhecia alguém que tivesse um caminhão para fazer mudança. Respondeu que Juninho (Dimas) tinha. Foram procurar Juninho, encontrando-o próximo da casa dele. Ficando certo que ele alugaria o caminhão para fazer a mudança. Juninho concordou e que o interrogando deveria ir como motorista para ele. Pagaria o dia. Iriam no sábado. Pegou o caminhão de Juninho e foram para Avaré que era o lugar que ele havia falado. Chegando em Avaré, entraram em contato e disseram que não era em Avaré, erra um pouco mais para frente. Foi até o local, encontrando-o na pista e daí foram até um posto de gasolina. Deixaram o caminhão e o interrogando disse que não poderia demorar pois precisava trabalhar. Foram para um rancho que ele havia dito que era dele. No rancho havia um casal. Dormiu no rancho. No outro dia, ele disse que iria demorar. Ligou para Juninho e disse que não poderia demorar pois iria trabalhar no outro dia. O caminhão ficaria no local e depois ele entraria em contato com Juninho. Juninho autorizou. Ele o levou até a rodoviária e veio embora. Passados alguns dias, um ou dois dias depois, ele entrou em contato e disse que iria devolver o caminhão, que já estava pronto, mas estava em São Paulo. Ele mandou a localização do caminhão e o interrogando foi pra lá, buscar. Voltou para Bariri. Como Juninho estava na praia, entregou o caminhão presencialmente ao Juninho, na segunda-feira. Pegou o caminhão em São Paulo, na quarta ou terça em que foi um feriado. Foi para Fartura no sábado. Voltou para Bariri no domingo. A negociação do aluguel foi feita por Flávio. Juninho não cobrou aluguel do caminhão ele deveria pagar o dia, pois iria levar o caminhão e o óleo diesel. Juninho conhecia Flávio de jogos de baralho, de boteco, jogo de bola. Não conhecia os outros réus. Viu na chácara uma moça meio loira e um rapaz que chegaram depois. Perguntado quem é Lucas do Nascimento e Gustavo Henrique Antunes Ferreira Machado disse que Lucas era a pessoa que conheciam como Flávio que veio buscar o caminhão e o outro rapaz que estava lá chácara, chegou depois. No outro dia, quando amanheceu e disse que precisava ir embora pois iria trabalhar, ele o levou para a Rodoviária e essa van branca estava lá. Ele é Lucas ou Flávio. Perguntado sobre o caminhão se haviam avarias disse que o adesivo não estava mais, pois fora arrancado e o quebra vento, ou vidro do lado estava quebrado também. Juninho entrou em contato com ele, depois, falando do jeito em que o caminhão estava e o que havia acontecido. Comunicou Juninho sobre a mudança de destino. Ele disse que, já que estava lá, poderia ir, não havia problema. No outro dia, comunicou Juninho que o caminhão ficaria lá, disse que não poderia demorar, pois iria trabalhar no outro dia. Ele disse que não daria para fazer a mudança pois estava tarde. O interrogando pegou e comunicou Juninho, o qual liberou para deixar o caminhão lá e ir embora. Conhecia Lucas do

futebol, do baralho. Não é uma amizade. Perguntado como surgiu Flávio no lugar de Lucas disse que, conheciam como Flávio, não sabia que era Lucas. Um comentando com o outro em jogo de baralho (gravação audiovisual).

Esse é conjunto probatório dos autos.

Pois bem.

Não há nos autos, prova da participação de DIMAS CAVAS JÚNIOR, RONALDO SOUZA XAVIER e JOÃO HENRIQUE ORMO.

Com relação a Dimas Cavas Júnior, esse emprestou o caminhão utilizado no assalto para Lucas, o qual se identificava como Flávio, para que fosse feita uma mudança, conforme se verifica dos depoimentos colhidos, fato que era corriqueiro para esse, sem que fosse cobrado aluguel e somente na confiança.

Ronaldo Souza Xavier foi procurado por Lucas, o qual apresentava-se como Flávio, dizendo que precisaria de uma caminhão para fazer uma mudança, e, como Ronaldo fazia bicos nos finais de semana, sabendo que Dimas poderia ceder o caminhão, levou-o até esse para conversarem e serviu de motorista, sem que soubesse o que seria feito com o caminhão. Já que, num primeiro momento, seria uma mudança.

João Henrique Ormo se encontrava no exterior na data do assalto praticado, sendo impossível que o mesmo tivesse participado da empreitada criminosa.

Ademais, conforme se verificada na certidão de movimento migratórios (fls. 617) e demais documentos acostados (fls. 611/616, 524/625, 626/632) João Henrique Ormo saiu do país no dia 01/11/2018, às 21h02 e retornou no dia 13/11/2018, às 12h16 e o crime apurados nestes autos ocorreu na madrugada de 12 para 13 de novembro de 2018. Assim, com relação a esses três, DIMAS CAVAS JÚNIOR, RONALDO SOUZA XAVIER e JOÃO HENRIQUE ORMO, não há prova de participação nos crimes apurados, devendo ser absolvidos por falta de provas.

Com relação a LUCAS DO NASCIMENTO, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO e LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA é inquestionável a participação nos crimes.

O modo como se deu a subtração foi descrito detalhadamente pelas vítimas em Juízo, ademais ratificada com firmeza em audiência, bem como em concordância com a palavra dos policiais civis e das testemunhas da acusação.

Resta evidente que a harmonia dos depoimentos colhidos na etapa judicial revela, indene de qualquer dúvida, a prática do ilícito pelos acusados.

O conjunto probatório conforta com larga segurança o juízo de convencimento acerca da prática do crime de roubo, na forma qualificada.

Prospera realçar que a palavra dos policiais civis, merece total credibilidade, até porque são agentes do Estado, investido regularmente em suas funções públicas e as alegações estão em perfeita sintonia com as demais provas existentes nos autos.

Com efeito, nada há nos autos que comprove que os agentes, servidores públicos, tenham alterado a verdade dos acontecimentos apenas com o intuito de prejudicar um inocente, no caso dos autos, não se tem qualquer mácula sobre suas condutas, senão, o estrito cumprimento do dever legal.

Neste sentido: Veja-se: Preconceituoso é alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime, quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indica que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes (RJD 18/80).

Ademais a palavra dos policiais se encontra em perfeita harmonia com as demais provas trazidas aos autos.

Rubiara Andressa Barrozo reconheceu sem sombra de dúvidas LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA como um dos autores do crime apurado nestes autos (fl. 1468). Relatando que estavam armados.

Ismael Gabriel de Paula também reconheceu LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA como um dos roubadores (fls. 1472), e aquele que o agrediu, causando-lhe lesões. Relatou que levaram os celulares dos funcionários, estavam armados e amarraram os pés e mãos dos funcionários, colocando fitas na boca dos mesmos.

Alex Emanuel Recorde reconheceu GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO como um

dos autores do roubo (fl.1473). Relatou que foram ameaçados pelos indivíduos que estavam com armas de fogo.

Paulo Pereira dos Santos reconheceu GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO como um dos autores do roubo (fls. 1474). Relatou que Gustavo foi aquele que rendeu os funcionários.

Faz-se mister destacar, que em relação a palavra da vítima é o entendimento de que: "Nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça a pessoa da vítima, as palavras desta, incriminando e reconhecendo o autor do delito, são suficientes para embasar a condenação" (TACRIM-SP, 13ª Câ., Ap. 926.291, Rel. Roberto Mortari).

Apesar das vítimas e testemunhas não tenham reconhecido LUCAS DO NASCIMENTO como um dos participantes do assalto, tem-se que ele procurou por Ronaldo para que arrumasse o caminhão para fazer "a mudança" e, posteriormente procurou Dimas para emprestar o caminhão. Levou a res furtiva para São Paulo, conforme se verifica pelo acompanhamento do ERBS realizado pela Polícia Civil, no rastreamento do celular desse, conforme relatado pelo Policial Civil Paulo "...Lucas não participou ativamente da ação, mesmo porque muito conhecido, pois a mãe dele era muito conhecida pois trabalhava com jeans. A ERBS do telefone celular dele, o qual faz uso da cidade de Taguaí, foi possível constatar que o telefone dele se descola na madrugada de Taguaí, Taquarituba, Itapetininga, Sorocaba, Alumínio, até que chega em São Paulo, por volta das 11hs da manhã, ele está fazendo ligações próximo a Barueri. Mesmo local e horário, onde estava o caminhão usado no roubo e a van...". Ademais, Lucas foi visto com a van utilizada no roubo e, foi quem esteve no Autoposto solicitando que fosse guardado o caminhão também utilizado roubo. E, se ainda não bastasse levou um dos réus para a chácara de propriedade de sua família, para que pernoitassem. Conforme se verifica dos relatos da então locadora Roseli que reconheceu Gustavo Henrique como uma das pessoas que esteve no local, juntamente com Lucas.

Imperioso é o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, ressaltando-se que não resta dúvida quanto à majorante, vez que os acusados em conjunto e com unidade de desígnios para a prática do delito, se faziam acompanhados um do outro quando do ilícito, conforme amplamente demonstrado pela prova oral colhida, ou seja, conforme a palavra das vítimas que presenciaram o momento do roubo, em conformidade com as das testemunhas de acusação, conforme se extrai do conjunto probatório, e pelas demais provas presentes nos autos. Presente a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, instrumento que não restou apreendido, mas, seu emprego, respaldado ao longo das declarações colhidas em juízo, descrito como instrumento hábil a atentar contra a segurança pública e integridade física das vítimas, assentando-se a materialidade delitiva na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal, ressaltando-se, ainda, justificada a não apreensão do instrumento, segundo linha investigativa que não resultou da prisão em flagrante delito dos acusados. Prescinde-se, dessa forma, de constatação pericial acerca da potencialidade lesiva do instrumento.

Neste sentido: Súmula 22 do TJDF - "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."

Em que pese, a não localização da arma de fogo, veja-se:

"3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima." Acórdão 1231529, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já decidiu: "...ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento seguro pelas vítimas, fotografias do sistema de segurança do veículo de carga subtraído e prisão em flagrante dias mais tarde de posse de outra caminhoneta roubada e um bloqueador de sinal de rastreamento. Negativa isolada e frágil. Provas suficientes. Desclassificação para receptação impossível. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo para aplicação da majorante. Precedentes. Condenação mantida. Penas-base bem fixadas pouco acima do piso legal com respaldo em circunstâncias do caso concreto. Concurso de causas especiais de aumento de pena. Aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP. Necessidade. Regime inicial fechado necessário. Redução do valor mínimo de indenização fixado na sentença. Apelo parcialmente provido. (Voto nº 40037- Apelação Criminal nº 1502037-64.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VITOR VANDERLEI MACHADO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, datado de 01/04/2021)" grifo nosso. Em que pese apenas um dos autores estarem portando a arma de fogo, é certo que se trata de circunstância objetiva, que se comunica aos demais comparsas.

O crime de roubo se consumou nos termos da Súmula 582 do STJ que dispõe: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No caso vertente não há dúvida que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve momento.

Os réus cometeram o crime disposto no artigo 157, §§2º, inciso, II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes mediante uma só ação, portanto configura-se concurso formal de crime, neste sentido:

"HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...] DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

7. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

8. O paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a multiplicidade de resultados e, conseqüentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. [...] 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir ao mínimo legal a pena-base e o aumento da reprimenda procedido na terceira etapa da dosimetria." (HC 216.676/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

Quanto às teses defensivas, a mesma não merece prosperar porque comprovada a autoria, como dito.

Assim, passo à dosagem da pena.

I. Em relação ao réu LUCAS DO NASCIMENTO:

Na primeira fase, verifico que desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando o montante do prejuízo causado às vítimas, assim fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase ausentes atenuantes e agravantes

Na terceira fase, presentes ainda a causa de aumento previstas no § 2º inciso II do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3 resultando em: 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Ainda na terceira fase, verificado a causa de aumento de pena, previstas no §2º-A inciso I do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 2/3, resultando em 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e 28 dias-multa.

A pena deve ser considerada definitiva dada a ausência de outras causas modificativas.

Incabível qualquer substituição da pena, vez que o delito foi praticado com violência e grave ameaça, incabível também o sursis diante da pena imposta.

Fixo como regime inicial para cumprimento de pena o fechado, como dispõe o artigo 33 do Código Penal.

No caso vertente, a escolha do regime mais rigoroso está justificada pelas circunstâncias do delito, especialmente em razão da grave ameaça e violência, situação que gerou maior temor na vítima.

À míngua de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, deixo de considerar o tempo que o acusado ficou preso para fins de fixação de regime de pena já que para eventual progressão de regime, além do tempo de pena cumprido é necessário bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

II. Em relação ao réu GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO:

Na primeira fase, verifico que desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando o montante do prejuízo causado às vítimas, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (Cert.Distr.fl.s.1265, SAJ 0000383-77.2015.8.26.0187), aumento a pena em 1/3, para resultar em: 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, presentes ainda a causa de aumento previstas no § 2º inciso II do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3 resultando em: 09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 23 dias-multa

Ainda na terceira fase, verificado a causa de aumento de pena, previstas no §2º-A inciso I do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 2/3, resultando em 15 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 38 dias-multa

Haja vista que o delito foi praticado por 04 vezes, tratando-se de concurso formal de crimes, aplico a pena mais grave, aumentada em 1/3, resultando em 21 anos e 24 dias de reclusão e 51 dias-multa.

A pena deve ser considerada definitiva dada a ausência de outras causas modificativas.

Incabível qualquer substituição da pena, vez que o delito foi praticado com violência e grave ameaça, incabível também o sursis diante da pena imposta.

Fixo como regime inicial para cumprimento de pena o fechado, como dispõe o artigo 33 do Código Penal.

No caso vertente, a escolha do regime mais rigoroso está justificada pelas circunstâncias do delito, especialmente em razão da grave ameaça e violência, situação que gerou maior temor na vítima, bem como pela reincidência do réu.

À míngua de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, deixo de considerar o tempo que o acusado ficou preso para fins de fixação de regime de pena já que para eventual progressão de regime, além do tempo de pena cumprido é necessário bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

III. Em relação ao réu LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA:

Na primeira fase, verifico que desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando o montante do prejuízo causado às vítimas, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos , 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presentes ainda a causa de aumento previstas no § 2º inciso II do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3 resultando em: 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Ainda na terceira fase, verificado a causa de aumento de pena, previstas no §2º-A inciso I do artigo 157 do Código Penal, de modo que aumento a pena em 2/3, resultando em 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão e 28 dias-multa.

A pena deve ser considerada definitiva dada a ausência de outras causas modificativas.

Incabível qualquer substituição da pena, vez que o delito foi praticado com violência e grave ameaça, incabível também o sursis diante da pena imposta. Fixo como regime inicial para cumprimento de pena o fechado, como dispõe o artigo 33 do Código Penal.

No caso vertente, a escolha do regime mais rigoroso está justificada pelas circunstâncias do delito, especialmente em razão da grave ameaça e violência, situação que gerou maior temor na vítima.

À mingua de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, deixo de considerar o tempo que o acusado ficou preso para fins de fixação de regime de pena já que para eventual progressão de regime, além do tempo de pena cumprido é necessário bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: ABSOLVER DIMAS CAVAS JÚNIOR, RONALDO DE SOUZA XAVIER e JOÃO HENRIQUE ORMO com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal e CONDENAR LUCAS DO NASCIMENTO, RG: 47.812.246, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06(seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa no mínimo legal a unidade, como incurso nas sanções do artigo art. 157, § 2.º, inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, ambos do Código Penal; GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO, RG: 50.679.357, à pena de 21 (vinte e um) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 51(cinquenta e um) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2.º inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, por quatro, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal; bem como para condenar LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA, RG: 35.353.726-3, à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2.º inciso II, e art. 157, § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Condeno os réus LUCAS DO NASCIMENTO, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES FERREIRA MACHADO e LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA a reparação dos danos causados às vítimas, conforme auto de avaliação de fls. 1092, com fundamento no artigo 387, inciso IV do CPP. Considerando que os réus foram beneficiados por Habeas Corpus, concedo-lhes o direito de apelar em liberdade.

Transitada em julgado lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03.

Saem os presentes devidamente intimados.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Fatura, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA